RABBI BINYAMIN GOLDBERG

Hilchos Shabbos Shiur 3

Shiur

3

הלכות שבת · אורח חיים סימן רמ״ד

Mareh Makomos for this shiur

Siman 244 – Mechaber, Rama

Magen Avraham 1 – 20

Taz 1 – 7

Mishna Berura 1 – 37

Biur Halacha ד״ה בצינעה, ד״ה או לקצור, ד״ה לא ישקעם, ד״ה ויש מי שאוסר, ד״ה דבמקום פסידא

Gemora Moed Katan 12a, Avoda Zara 21b Tosfos ד״ה אריסא

Rambam Hilchos Shabbos 6:12 – 14

© Rabbi Binyamin Goldberg

5787 · 2026

Work by a Contractor

Simon 244

Seif 1 סעיף א

BASIS OF THIS SEIF Amira l'akum (kablanus) | Maris ayin | Techum

– A contractor works for himself, so it is permitted in private; where it is publicized, onlookers will say the Jew hired him to do *melacha* on Shabbos (the seif).

– Outside the *techum*, with no Jewish town nearby, it is permitted – there is no *maris ayin* (Rama; MB 13).

Melacha: Named in the seif: building a courtyard or wall – *Boneh* (בונה #34) – and harvesting a field – *Kotzer* (קוצר #3). MA 8: removing a mound from the street is *Boneh*, since it levels the ground.

Kablanus – The Basic Heter

HALACHA 244:1

The Mechaber is the language of the Rambam (Hilchos Shabbos 6:12). *Kablanus* means the Jew contracts with the non-Jew to do a job for a fixed price (MB 1). Since the price is fixed, **1)** the non-Jew works for himself, to finish the job quickly. The Jew does not care when it is done: if not today, then tomorrow (MA 1, MB 2). However, if the Jew sets the work for Shabbos, it is forbidden (MB 2).[1]

Private and Public

The heter applies **2)** only "in private." The **Magen Avraham** (2) and **Mishna Berura** (3 – 4) explain: as long as not everyone recognizes it as a Jew's work, it is permitted even if a few people know. The Rama's concern for guests and household is only by *mechubar* (building on land), which is called by its owner's name, so Chazal were more stringent there. The Mishna Berura (3) adds that even if the non-Jew works publicly, it is permitted as long as the job itself is not known to be a Jew's.

The **Biur Halacha** (ד"ה בצינעה) notes that the Gra cites the Yerushalmi, which permits only movable work done in the non-Jew's house. This might suggest that the Gra forbids even movable work done publicly. However, the Shulchan Aruch's language makes everything depend on whether the work is known as the Jew's. The Yerushalmi mentions the non-Jew's house only because there it is usually not recognizable as a Jew's.

"He Hired Him"

The onlooker **3)** says the Jew hired the non-Jew by the day, which is forbidden *min hadin* (MA 3). **4)** Unattached work is not assumed to be a Jew's, but anything attached to the ground is treated as if it were known and publicized (MB 5).

[1] If the non-Jew does it as a favor, without payment, see siman 247:4 and 252:2 (MB 1).

Building – Rabbeinu Tam and the Ri

The **Taz** (1) brings Tosfos (Avoda Zara 21b) in the name of Rabbeinu Tam, who permitted building a house by a non-Jew *b'kablanus*. Just as an *aris* works for himself, so too a contractor works for himself, and the Jew gains nothing from the Shabbos work. The Ri forbade it, and so rules the Rambam, which is our seif. Rabbeinu Tam himself did not rely on his ruling when he built his own house. The Hagahos Maimonios brings Rabbeinu Simcha, who learns from the Yerushalmi that maidservants may not do melacha in a Jew's house on Shabbos – because of the onlookers, who will say she is doing the Jew's work.

Field Versus House

Why is building different from a field? Tosfos (in the name of the Ri) explain: a field is usually given in *arisus*, while for building a house people usually hire day-laborers, so an onlooker will not assume *kablanus*.

The Taz finds this difficult: we see that people usually *do* contract a builder to build a whole house! He explains Tosfos as follows. A field has two permitted possibilities – the non-Jew works for himself as an *aris*, or works for the Jew *b'kablanus* – against one forbidden possibility, a day-laborer. So we are lenient. A house has no possibility of the non-Jew working for himself; he always works for the Jew. The only *heter* is *kablanus*, and against it stands the possibility of a day-laborer. Therefore even *kablanus* is forbidden.

It follows that by a field too, if the non-Jew in fact works for the Jew *b'kablanus*, the *aris* possibility falls away and the field is like a house – forbidden. The Yerushalmi permits a non-Jew's *kablanus* on Shabbos only on movable work, and only in the non-Jew's house.

Even Where Unknown

On **4)** "his courtyard or wall," the **Magen Avraham** (4) infers that the Mechaber specifically means a structure known to be his. Nevertheless, he concludes that even where it is not known, it is forbidden, since the neighbors know it is his and will suspect him. So rules the **Mishna Berura** (6).

Harvesting a Field

Why is harvesting forbidden here, when in siman 243 we said people assume a field is given in *arisus*? The **Magen Avraham** (5), **Taz** (2) and **Mishna Berura** (7) answer: there, if people investigate they will find the truth – the non-Jew shares in the crops. Here, at harvest time, everyone sees the non-Jew takes no share and will realize retroactively that he was not an *aris*. They will suspect he was a day-laborer.

What if the custom of the city is to hire by *kablanus*?

- The **Taz** is stringent even then, by a field and certainly by a house, since hiring day-laborers is also common.
- Some are lenient where the custom of the whole city is *kablanus*.
- The **Biur Halacha** (ד"ה או לקצור) concludes that by a field one may rely on the lenient opinion in a case of loss, since several Rishonim permit *kablanus* of a field altogether. By a house, Rabbeinu Tam is alone in his leniency and retracted, so it requires further thought even where publicized.

The Mishna Berura (7) adds that "*kablanus*" means the entire job is contracted. If only the architect is a contractor and the owner sometimes hires the workers under him by the day, it is not called *kablanus*. The Biur Halacha clarifies: if the owner has nothing to do with the workers and only hires the architect, it is still *kablanus* even if the architect sometimes hires day-laborers.

The **Mishna Berura** (10) brings a story from Sefer Chassidim (348): a man hired a non-Jew to build his house *b'kablanus*, and the non-Jew built on Shabbos. People complained, but he paid no attention. Within a few days, the land remained neither his nor his children's.

Guests, Household, and the Techum

The Rama writes that even one who lives among non-Jews must be concerned for **6)** guests and **7)** his household. The **Mishna Berura** (11) explains: this refers to one who lives outside the *techum* of the city with no other city within his *techum*. When the Rama permits work "outside the *techum*," it means only the work is there, while he himself lives in the city.

– Why his household? The **Magen Avraham** (7) explains that in siman 243 the household knows the non-Jew takes the bathhouse's profits. Here, even if they know it is *kablanus*, they will suspect that he hired the non-Jew by the day and only *says* it is *kablanus*.

– The **Taz** (3) notes this contradicts the Rama in 243:2 (a bathhouse at home), and rules that our siman is primary and one should be stringent.

– The **Magen Avraham** (6) quotes the Tosfos Yom Tov (Shevuos), who brings the Yerushalmi that we are only concerned for *maris ayin* regarding townspeople, not passersby. He answers that there Chazal were lenient because it concerns *shevi'is*.

When **8)** the work is outside the *techum*, we are not concerned for guests, since Jews generally lodge only with Jews (MA 8). The **Mishna Berura** (12 – 13) adds that if a Jew lives within the *techum* of the work, it is forbidden, and he should instruct the non-Jew before Shabbos not to work on Shabbos. "In the city" means within the town; "within the *techum*" means the area people sometimes walk to (MB 8 – 9).

Cleaning the Streets and Building a Shul

The **Magen Avraham** (8) records that in his city it was customary to contract a non-Jew to remove refuse from the street, and the non-Jew worked on Shabbos. This is a *d'oraisa* melacha (leveling the ground is *boneh*). He suggests a *gadol* permitted it because there is no suspicion regarding public property. Accordingly one might permit building a shul on Shabbos *b'kablanus*, but the *gedolim* did not want to permit it: the nations around us do not allow public work on their holy day, and if we allow it there is a *chilul Hashem*.

The **Mishna Berura** (13) brings that the Acharonim reject the distinction between public and private property. Removing refuse from one's own courtyard by a contracted non-Jew who works on Shabbos is forbidden, since it is *mechubar*. Where the street-cleaning custom does not exist, one should not be lenient. He adds that several Acharonim permit a contracted non-Jew to build a shul if otherwise the building might be abandoned altogether, provided it is publicized that it is *kablanus*.

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

איזו מלאכות יכול העכו"ם לעשות בעד הישראל. ובו ו סעיפים

פוסק אדם [פי' מתנה] עם העכו"ם על המלאכה, וקוצץ דמים, והעכו"ם עושה לעצמו, ואע"פ שהוא עושה בשבת, מות' בד"א בצנעא, שאין מכירי' הכל שזו המלאכ' הנעשית בשבת של ישראל היא, אבל אם היתה ידועה ומפורסמת, אסו' שהרוא' את העכו"ם עוסק אינו יודע שקצץ, ואומ' שפלוני שכר העכו"ם לעשות בו מלאכ' בשבת; לפיכך הפוסק עם העכו"ם לבנות לו חצירו או כותלו, או לקצור לו שדהו, אם היתה המלאכ' במדינה או בתוך התחום, אסו' לו להניח לעשו' לו מלאכ' בשבת, מפני הרואי' שאינם יודעים שפסק:

הגה ואפי' אם דר בין העכו"ם, יש לחוש לאורחי' הבאים שם, או לבני ביתו שיחשדו אותו [ב"י בשם תשובת אשכנזים] ואם היתה המלאכה חוץ לתחום, וגם אין עיר אחרת בתוך תחומו של מקום, שעושין בו מלאכ', מותר. ועכו"ם שהכניס צאן של ישראל לדיר שדהו (ע"ל סי' תקל"ז סעיף י"ד):

---

1 A person may agree with a non-Jew on a job and fix a price, 1) and the non-Jew works for himself; even though he works on Shabbos it is permitted. When is this said? 2) In private, where not everyone recognizes that this melacha being done on Shabbos is a Jew's. But if it was known and publicized, it is forbidden, since one who sees the non-Jew working does not know that a price was fixed 3) and says that so-and-so hired the non-Jew to do melacha on Shabbos. Therefore, one who contracted with a non-Jew to build 4) his courtyard or wall, or 5) to harvest his field – if the work is in the city or within the techum, he may not let him do melacha on Shabbos, because of the onlookers who do not know that he contracted.

RAMA *Even if he lives among non-Jews, one must be concerned* **6)** *for guests who come there* **7)** *or for his household, who will suspect him* [Bais Yosef in the name of Teshuvos Ashkenazim]. *If the work is* **8)** *outside the techum, and there is also no other city within the techum of the place where the work is done, it is permitted.*

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

וקוצץ דמים, והעכו"ם עושה לעצמו *Works for himself*

מגן אברהם (א) MAGEN AVRAHAM 1

עושה לעצמו. פי' דאין קפידא לישראל בזה דאם לא יעשהו היום יעשהו למחר ערסי' רמ"ג:

Works for himself. This means that the Jew is not particular about it, since if he does not do it today he will do it tomorrow; see the end of siman 243.

פרי מגדים – אשל אברהם (א) PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 1 on Magen Avraham 1

עושה עמ"א היכא דנהנה הישראל אסור מדינא כבסימן רמ"ג אות ב' יע"ש:

Does – on the Magen Avraham. Where the Jew benefits, it is forbidden *min hadin*, as in siman 243, os 2; see there.

שאין מכירי' הכל שזו המלאכ' הנעשית בשבת של *Where not everyone recognizes*

מגן אברהם (ב) MAGEN AVRAHAM 2

שאין מכירין הכל. ואף על גב שקצת יודעים שהיא מלאכת ישראל שרי כיון שנעשה בצנעה כ"ה פשוט וכ"מ ס"ד משא"כ בהג"ה מיירי במלאכת מחובר ותוך התחום ושם חיישי' אפי' לאורחים ולבני ביתו כנ"ל פשוט דלא כע"ש:

Where not everyone recognizes. Even though a few people know that it is a Jew's melacha, it is permitted, since it is done privately. So it is obvious, and so is implied in seif 4. This is unlike the Rama's gloss, which speaks of work on attached things within the *techum*; there we are concerned even for guests and his household, as above. This is obvious – not like the Olas Shabbos.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 2 on Magen Avraham 2 **פרי מגדים – אשל אברהם (ב)**

שאין מכירים הכ"ל עמ"א דקדק מלת הנ"ל אעפ"י שקצת יודעים שרי דג"כ יבינו שקבלנות שרי או יאמרו להם כשישאלו ומש"ה ליכא חשדא דבני ביתו אבל מחובר אסור משום בני ביתו ול"פ עא"ר ב':

That they do not recognize – on the Magen Avraham. He was precise in the word "the aforementioned": even though a few know, it is permitted, since they too will understand that *kablanus* is permitted, or they will tell them when they ask. Therefore there is no suspicion on account of the members of his household. But something attached [to the ground] is forbidden because of the members of his household, and we do not distinguish (*lo plug*). See the Eliyahu Rabba, os 2.

ואומ' שפלוני שכר העכו"ם לעשות בו מלאכ' בשבת

And says that so-and-so

MAGEN AVRAHAM 3 **מגן אברהם (ג)**

ואומר שפלוני כו'. כלו' ששכרו לימים וזה אסור מדינא:

And says that so-and-so etc. That is, that he hired him by the day, and this is forbidden *min hadin*.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 3 on Magen Avraham 3 **פרי מגדים – אשל אברהם (ג)**

ואומר עמ"א עשה כלומר אפשר דלית כוונת הר"מ ומחזי כשכיר יום אלא דיאמר שבאמת שכרו לימים והיה בשלוחו עמ"ש אי"ה באות ב' בזה ועסי' רמ"ג במ"א אות ד' במרחץ יעויין שם בזה:

And says – on the Magen Avraham. He wrote "that is to say": it is possible that the Rambam's intent is not "it looks like a day-laborer," but that they will say that in truth he hired him by the day and he was acting as his agent. See what I will write on this, with Hashem's help, in os 2, and see siman 243, Magen Avraham os 4, regarding a bathhouse; see there on this.

לבנות לו חצירו או כותלו

To build his courtyard

MAGEN AVRAHAM 4 **מגן אברהם (ד)**

חצירו או כותלו. מדלא כ' סתם לבנות לו בית משמע דוקא כשידוע שהוא שלו אבל אם הוא עומד במקום שאין ידוע שהוא שלו שרי כמ"ש ססי' רמ"ג ומ"מ נ"ל דאסור דיש לחוש לשכיניו שיודעים שהוא שלו ויחשדוהו כמ"ש בהג"ה:

His courtyard or wall. Since it did not say simply "to build him a house," this implies it applies only when it is known to be his. But if it stands in a place where it is not known to be his, it is permitted, as written at the end of siman 243. Nevertheless, it seems to me that it is forbidden, since one must be concerned for his neighbors, who know it is his and will suspect him, as written in the gloss.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 4 on Magen Avraham 4 **פרי מגדים – אשל אברהם (ד)**

חצירו. עיין מ"א. דכל מחובר יש לחוש אף לבני ביתו, כמ"ש באות ב' בזה. ועיין סימן רמ"ג במ"א אות ד' במרחץ, יעוין שם בזה:

His courtyard. See the Magen Avraham: with anything attached [to the ground] one must be concerned even for the members of his household, as I wrote on this in os 2. And see siman 243, Magen Avraham os 4, regarding a bathhouse; see there on this.

TAZ 1 **ט"ז (א)**

לבנות לו חצירו. התוס' ספ"ק דע"א בשם ר"ת דר"ת היה מתיר לבנות בית ע"י עכו"ם בקבלנות כיון דאין שבח לישראל בזה במה שבונה בשבת כמו בשדה דאריס אריסותיה עביד הכי נמי בזה דעכו"ם עושה קבלנות שלו ור"י אוסר מטעם שנזכיר בסמוך וכ"פ הרמב"ם והיא סעיף זה ור"ת עצמו לא סמך על הוראתו כשבנה ביתו

To build his courtyard. Tosfos at the end of the first perek of Avoda Zara, in the name of Rabbeinu Tam: Rabbeinu Tam would permit building a house through a non-Jew *b'kablanus*, since the Jew gains nothing from his building on Shabbos – just as with a field, the *aris* does his own *arisus*, so too here the non-Jew does his own contract. The Ri forbids, for the reason we will mention shortly, and so ruled the Rambam, and this is our seif. Rabbeinu Tam himself did not rely on his ruling when he built his house.

וכתב בהג"מ פ"ק דשבת בשם רבינו שמחה דיש ללמוד מירושלמי דהשפחות אסורים לעשות מלאכה בבית ישראל בשבת עכ"ל והטעם מפני הרואי' שלא יאמרו מלאכ' של ישראל היא עושה:

The Hagahos Maimonios at the first perek of Shabbos wrote in the name of Rabbeinu Simcha that one can learn from the Yerushalmi that maidservants may not do melacha in a Jew's house on Shabbos. End quote. The reason is because of the onlookers, lest they say she is doing the Jew's melacha.

PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 1 on Taz 1 **פרי מגדים – משבצות זהב (א)**

לבנות לו חצירו עט"ז ע"ז דף כ"א ב' תוספות ויש לראות הא דאסור מפני הרואי' היינו דוקא באיסור מלאכה תורה אף דהוי גזירה לגזירה דאמירה לעכו"ם רק מדרבנן מ"מ הואיל ואסמכיה אקרא דלא יעשה בהם בצירי" ואסמכתא י"א דהוי כשל תורה במ"ש בפתיחה כוללת משא"כ בשבות דרבנן אף דאמירה לעכו"ם אף בשבות אסור כל דליכא מצוה מ"מ לא חמיר ולא גזרו מפני הרואים ומותר בקבלנות

To build his courtyard – on the Taz. Avoda Zara 21b, Tosfos. One should consider: that which is forbidden because of onlookers is specifically with a Torah prohibition of *melacha*. Even though it is a decree upon a decree, since telling a non-Jew is only Rabbinic, nevertheless, since they supported it on the pasuk "no work shall be done on them" (with a *tzeirei*), and some say an *asmachta* is like a Torah law, as I wrote in the Pesicha Kollelles. This is unlike a Rabbinic *shevus*: even though telling a non-Jew, even regarding a *shevus*, is forbidden wherever there is no mitzva, nevertheless it is not as stringent, and they did not decree because of onlookers, and it is permitted with *kablanus*.

ועם זה יש ליישב מ"ש ר"י ברי"ב בשם רב נטוראי ברחיים דמיא מותר ליתן לעכו"ם בקבלנות היינו כמ"ש המ"א ברנ"ב אות כ' דרחייא דמיא לית איסור תורה כ"א שבות וכה"ג י"ל דלא גזרו מפני הרואים ומיהו הבי" לא ס"ל כן שכתב דזה לדברי המתירים יע"ש באות וי"ו בט"ז א"ה יבואר עוד: ומ"ש הטעם כו' באי"רר י"א תמה עמ"ש אות ג' עס" רמ"ז אות ב' מבואר דאסור:

With this one can settle what ר"י wrote in ר"י"ב in the name of Rav Natronai: with a water mill it is permitted to give it to a non-Jew with *kablanus*. That is as the Magen Avraham wrote in 252, os 20: a water mill has no Torah prohibition, only *shevus*; and in such a case one can say they did not decree because of onlookers. However, the Bais Yosef does not hold so, for he wrote that this is according to those who permit; see there. In os 6 on the Taz, with Hashem's help, it will be explained further. What he wrote, "the reason etc." – the Eliyahu Rabba, os 11, wondered; see what I wrote in os 3. See siman 247, os 2: it is explicit that it is forbidden.

או לקצור לו שדהו — *Or to harvest his field*

MAGEN AVRAHAM 5 **מגן אברהם (ה)**

לקצור לו שדהו. אף על גב דדרך שדה לאריסות וא"כ יסברו שלקחה באריסות כמ"ש סי' רמ"ג י"ל דש"ה כשיחקרו יודע להם האמת שקבלו באריסות אבל הכא שיראו בעת הקציר שאין העכו"ם נוטל בריוח ידעו דלאו אריס הוא ויחשדוהו ששכיר יום הוא:

To harvest his field. Although a field is customarily given in *arisus*, and if so they will assume he took it in *arisus*, as written in siman 243, one can say that there it is different: when they investigate, the truth will become known to them, that he took it in *arisus*. But here, when they see at the time of harvest that the non-Jew takes no share in the profit, they will know he is not an *aris* and will suspect that he is a day-laborer.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 5 on Magen Avraham 5 **פרי מגדים – אשל אברהם (ה)**

לקצור עמ"א ולפ"ז היכא דדרכם בקבלנות ונתפרסם שרי בשדה עט"ז ב' מ"ש דמחזי" כשכיר יום הוא לשון הר"ן בע"ז אבל המ"מ פ"ז משבת הי"ד אינו כן אלא דחושדין כמ"ש המ"א וצ"ע:

To harvest – on the Magen Avraham. According to this, where their way is *kablanus* and it became publicized, it is permitted in a field. See the Taz, os 2. What he wrote, "it looks like a day-laborer," is the language of the Ran in Avoda Zara; but the Magid Mishna, perek 7 of Shabbos, halacha 14, is not so, but rather that they will suspect, as the Magen Avraham wrote. This requires study.

TAZ 2 **ט"ז (ב)**

או לקצור שדהו כו'. ואע"ג דאמרינן לעיל שדה עביד לאריסותא ומותר להשכירו בהבלעה שאני התם שלא התירו חכמי' אלא כשהאמת כן כלו' שהם יתלו הדבר באריסות ואם יחקרו הדבר ימצאו שכן הוא שהעכו"ם חולק בפירות אבל כה"ג שהבעלים נוטלים כל הפירו' מחזי לאינשי כשכיר יום כ"כ הרב המגיד וכב"י ע"ז שכ"ד התו' והפוסקים

Or to harvest his field etc. Although we said above that a field is made for *arisus*, and it is permitted to rent it out *b'havla'a*, there it is different, since the Chachamim permitted only when it is the truth – that is, that they attribute the matter to *arisus*, and if they investigate the matter they will find that it is so, that the non-Jew shares in the produce. But in a case like this, where the owners take all the produce, it appears to people like a day-laborer. So wrote the Magid Mishna, and the Bais Yosef wrote on this that this is the opinion of Tosfos and the Poskim.

ואע"ג דהתו' כתבו בספ"ק דע"א לחלוק על ר"ת בענין היתר לבנות ע"י עכו"ם בשבת ואמרו שאין זה דומה לאריסות דשדה דלעולם היא רגילות לקבל השדה באריסות למחצה או לשליש אבל בבנין בית רגילים לשכור מידי יום יום והרוא' אינו אומר קבלנותי' עביד אלא שכיר יום הוא עכ"ל משמע מזה דבעבודת שדה מותר בקבלנות שמקבל עליו העכו"ם לעבוד עבודת שדה ישראל זה כתבו לחלק מסבר' על ר"ת

> Although Tosfos wrote at the end of the first perek of Avoda Zara, disagreeing with Rabbeinu Tam about permitting building through a non-Jew on Shabbos, that this is not like the *arisus* of a field – since a field is always customarily received in *arisus* for half or a third, but for building a house it is customary to hire day by day, and one who sees does not say he is doing his contract, but that he is a day-laborer. End quote. This implies that in field work it is permitted *b'kablanus*, where the non-Jew undertakes to work the Jew's field. They wrote this to distinguish by reasoning against Rabbeinu Tam.

אבל אח"כ הביאו התו' וש"פ הירושלמי דאינו מתיר בקבול' העכו"ם בשבת אלא בתלוש אבל לא במחובר וכמ"ש כאן בש"ע שהוא דברי רמב"ם ואפי' בתלוש דוקא בבית עכו"ם ש"מ דבקרקע ישראל אפי' בשדה ולאו דוקא בבית שהרי לא משכח היתר אלא בתלוש דוקא

> But afterwards Tosfos and the other Poskim brought the Yerushalmi, which permits a non-Jew's contract on Shabbos only for detached things and not for attached things, as written here in the Shulchan Aruch, which is the words of the Rambam – and even for detached things, only in the non-Jew's house. This shows that on a Jew's land, even a field, and not only a house, is forbidden, since it found a heter only for detached things.

ועוד נ"ל דברי התו' כי לכאורה תמוה הוא מ"ש אבל בבנין בית רגילין לשכור מידי יום יום והלא עינינו רואות דאדרבה רגילין להשכיר לאומן שיבנה בית דרך כלל בקבלנות

> Further, it seems to me regarding the words of Tosfos – for at first glance it is puzzling that they wrote "for building a house it is customary to hire day by day," when our eyes see that on the contrary, it is customary to give the building of a whole house to a craftsman *b'kablanus*.

אלא נרא' דהכי מחלקי התו' דבשד' יש ב' דרכים להתיר הא' שעובד לעצמו למחצה או שעובד לישראל כולו והוא בקבלנות ודרך א' לאיסור שעובד לישראל דרך שכיר יום בזה אזלי' לקולא דרגילין שעובד לעצמו ג"כ מה שא"כ בבנין בית אין שם היתר שעובד לעצמו שאין זה בשום פעם אלא עובד לישראל ואין היתר אלא מה שעושה בקבלנות ויש כנגדו צד איסור שמא שכיר יום הוא ע"כ יש להחמיר אפי' בקבלנות וא"כ שדה נמי אם האמת הוא שעובד לישראל בקבלנות אזיל ליה הצד היתר השני כיון דודאי אינו ה"ל כמו בית ואסור ונמצא הוה כונת התו' כמו דברי הרב המגיד שזכרנו

> Rather, it seems Tosfos distinguish as follows. In a field there are two ways to permit: one, that he works for himself for half; or that he works entirely for the Jew, and that is *b'kablanus*. And there is one way that is forbidden: that he works for the Jew as a day-laborer. In this case we go leniently, since it is customary that he also works for himself. But in building a house there is no heter that he works for himself, since that never happens; rather, he works for the Jew, and the only heter is that he does it *b'kablanus*, and opposite it stands a side of prohibition, lest he is a day-laborer. Therefore one must be stringent even *b'kablanus*. If so, with a field too, if the truth is that he works for the Jew *b'kablanus*, the second side of heter disappears, since it is certainly not so, and it is like a house and forbidden. It emerges that the intent of Tosfos is like the words of the Magid Mishna that we mentioned.

גם ש"פ שמבי' הב"י בזה שהביא הירושלמי הנ"ל מסקנתם להחמיר בכל מחובר הקבלנות הן בשד' הן בבית וכת' ב"י ומ"ש ה"ר ירוחם דרחיים של מים מותר ליתנם לעכו"ם בקבלנות הוא לדעת המתירין אבל לדעת האוסרין בקרקע ה"ה ברחיים דמ"ש עכ"ל:

> The other Poskim that the Bais Yosef brings, who brought the above Yerushalmi, conclude to be stringent with all *kablanus* on attached things, both in a field and in a house. The Bais Yosef wrote: "What Rabbeinu Yerucham wrote, that water mills may be given to a non-Jew *b'kablanus*, follows those who permit; but according to those who forbid with land, the same applies to mills, what is the difference." End quote.

PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 2 on Taz 2 **פרי מגדים – משבצות זהב (כ)**

או עט"ז כמ"ש ברנ"ג אות ב' כ' הר"ן כתב מיחזי כשכיר יום היינו שהעולם א"י לחלק בין קבלנות לשכיר יום משא"כ התוס' כתב דיאמרו שכירי יום ובשדה דרכן בקבלנות ועב"ח ולא הבינותים על בוריו דהר"מ והוא ג"כ לשון המחבר שכתב דהרואה יאמר שפלוני שכיר היינו דלא כר"ן שכתב מיחזי כשכיר יום יע"ש

> **Or – on the Taz.** As I wrote in 253 [as printed: רנ"ג], os 2: the Ran wrote "it looks like a day-laborer," meaning that people do not know how to distinguish between *kablanus* and a day-laborer; unlike Tosfos, who wrote that they will say they are day-laborers, and in a field their way is *kablanus*. See the Bach; I did not understand them thoroughly. The Rambam – and this is also

the language of the Mechaber – wrote that the onlooker will say that so-and-so is hired; that is, unlike the Ran, who wrote "it looks like a day-laborer"; see there.

וע"ז כתב הט"ז דמוכח גם מתוס' כר"מ דהביאו ירושלמי אומנין בתלוש מותר ש"מ מחובר אף בשדה אסור דהם סוברים לסתת אבנים ג"כ אסור מירושל' (משא"כ למאן דמפרש סיתות אבנים אין רחיים לאסור י"ל ירושלמי תלוש סיתות אבנים מירי עב"ח בזה ובמ"א ט' א"ה יבואר עוד (עוד תירץ אע"ג דרובן לקבלנות כל דליכא שני דרכים להיתר אסור יע"ש: ומ"ש רחייא דמי"א אסור עמ"ש באות א' מזה ועסי' רנ"ג בב"י ומ"א אות ב' כה"ג י"ל מדינא אסור ונ"מ אף חוץ לתחום אסור כה"ג: ועמ"א ה' וא"ר ה' וא"ה שם יבואר עוד:

On this the Taz wrote that it is proven from Tosfos too, like the Rambam, since they brought the Yerushalmi: craftsmen with detached [items] are permitted – this shows that attached, even in a field, is forbidden; for they hold that cutting stones is also forbidden, from the Yerushalmi. (Unlike according to the one who explains [it as] cutting stones, אין רחיים לאסור; one can say the Yerushalmi about detached speaks of cutting stones; see the Bach on this, and on Magen Avraham 9, with Hashem's help, it will be explained further.) He further answered: even though most of them are by *kablanus*, wherever there are not two ways to permit, it is forbidden; see there. What he wrote, that a water mill is forbidden – see what I wrote on this in os 1, and see siman 253 [as printed: רנ"ג] in the Bais Yosef and Magen Avraham os 2: in such a case one can say it is forbidden *min hadin*, and the practical difference is that even outside the *techum* it is forbidden in such a case. See Magen Avraham 5 and Eliyahu Rabba 5; with Hashem's help it will be explained further there.

מ"ש הט"ז באות א' הטעם מפני הרואים בא"ר י"א תמה בזה עליו דשם מבואר דמלאכת עצמן שרי בבית ישראל יע"ש והוה לפחות ודאי מלאכת עצמן אוסר בהגמ"ר דאי מלאכת ישראל פשיטא דלא עדיפי מאומנין וכ"ש דמשתרשי בהו בשבת ומ"ש הגמ"ר דמלאכת עצמן שרי בצינעא תוך בית ישראל ול"ש רואים וכל דליכא כ"א איסור דרבנן לא גזרו בחדרי חדרים כמ"ש הט"ז ברמ"ג אות ג' יע"ש דמהרש"ל כ"כ בשם הגמ"י לאסור שפחת ישראל דיש חשש רואים שיאמרו מלאכת ישראל הוא וההיא דהגמ"ר ספי"ד עכו"ם מחוץ אין למחות הא שפחות דידיה יש למחות וצ"ע:

What the Taz wrote in os 1, the reason being because of onlookers – the Eliyahu Rabba, os 11, wondered at him about this, since there it is explicit that their own work is permitted in a Jew's house; see there. [Answer:] at the least, certainly it is their own work that the Hagahos Mordechai forbids, for if it were the Jew's work, it is obvious that they are no better than craftsmen, and all the more so since he benefits through them on Shabbos. What the Hagahos Mordechai wrote, that their own work is permitted privately inside a Jew's house – there onlookers do not apply, and wherever there is only a Rabbinic prohibition they did not decree in innermost rooms, as the Taz wrote in 243, os 3; see there. For the Maharshal wrote so in the name of the Hagahos Maimoniyos, to forbid a Jew's maidservant, since there is concern for onlookers who will say it is the Jew's work. And that [case] of the Hagahos Mordechai, end of perek 14: non-Jews outside – one need not protest; but his own maidservants – one must protest. This requires study.

עיין נ"ץ מ"ש דלרשב"א בירושלמי (פ"ק דשבת ה"ח) אסור אף קיבולת שדה לא הבינותי דאה"נ לרשב"א אסור אף באריסות שדה בע"ז כ"א ב' אלא די"א לדידן דהלכה כרשב"ג באריסות שדה ה"ה קיבולת שדה שרי לרשב"ג והלכה כרשב"א בקיבולת בית ומיהו הלכה אף קיבולת שדה אסור ובנתפרסם בקיבולת שדה י"ל שרי דהמחבר כתב הטעם דיאמרו שכירי יום לא דמחזי כשכיר יום אבל קיבולת תנור מרחץ ורחיים אף נתפרסם אסור דנהנה הישראל ממלאכת שבת כמ"ש מהרי"א הביאו הב"י ברנ"ג עמ"א שם א"ב ומ"ש בפריי שם:

See נ"ץ, what he wrote: that according to רשב"א in the Yerushalmi (first perek of Shabbos, halacha 8), even *kablanus* of a field is forbidden. I did not understand: indeed, according to רשב"א it is forbidden even with *arisus* of a field, in Avoda Zara 21b; but some say that for us, since the halacha follows Rabban Shimon ben Gamliel regarding *arisus* of a field, the same applies that *kablanus* of a field is permitted according to Rabban Shimon ben Gamliel, and the halacha follows רשב"א regarding *kablanus* of a house. However, the halacha is that even *kablanus* of a field is forbidden; and where *kablanus* of a field was publicized, one can say it is permitted, since the Mechaber gave the reason as "they will say they are day-laborers," not "it looks like a day-laborer." But *kablanus* of an oven, a bathhouse and a mill, even when publicized, is forbidden, since the Jew benefits from the Shabbos work, as the מהרי"א wrote, cited by the Bais Yosef in 253 [as printed]; see the Magen Avraham there, os 2, and what is written in פריי there.

ודין רחיים של ישראל בשבת עסי' ת"ן בט"ז אות ו"ו כתב דאין תקנה כ"א ע"י מכירה לחצי שנה שיהיה שכר שבת בהבלעה ולכאורה במכירה י"ל ל"ש שכר שבת דבשבת קנוי לגמרי לעכו"ם ולאחר שבת חוזר העכו"ם מהמקח ונותן מתנה לישראל שלא יתבע אותו בדין לקיים המקח. גם מכירה יראה ל"ד ה"ה אריסות בשבת שרי כמבואר ברמ"ג ובפסח בעינן דוקא מכירה. ואי"ה בה"פ יבואר עוד וכאן אין להאריך:

The din of a Jew's mill on Shabbos: see siman 450, Taz os 6. He wrote that there is no remedy except through selling it for half a year, so that the *sechar Shabbos* is absorbed. At first glance, with a sale one can say *sechar Shabbos* does not apply, since on Shabbos it is entirely acquired by the non-Jew, and after Shabbos the non-Jew retracts from the sale and gives a gift to the Jew so that he will not sue him in court to uphold the sale. Also, it appears that a sale is not specifically [required]; the same applies that *arisus* on

Shabbos is permitted, as explained in 243, while for Pesach we specifically require a sale. With Hashem's help, in hilchos Pesach it will be explained further; here there is no need to elaborate.

ואפי' אם דר בין העכו"ם *Even if he lives among the non-Jews*

TAZ 3 **ט"ז (ג)**

ואפי' אם דר בין העכו"ם כו'. עמ"ש בסימן רמ"ג ס"ב שסותר זה ועכ"פ נראה דהך דהכא עיקר ויש להחמיר למעשה:

Even if he lives among the non-Jews etc. See what is written in siman 243:2, which contradicts this. In any case, it seems that this here is primary, and one should be stringent in practice.

PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 3 on Taz 3 **פרי מגדים – משבצות זהב (ג)**

ואפי' עט"ז ברמ"ג אות ג' האריך במרחץ יע"ש בזה. ועמ"א אות זי"ן בזה:

And even – on the Taz. In 243, os 3, he elaborated regarding a bathhouse; see there on this. And see the Magen Avraham, os 7, on this.

לאורחי' הבאים שם *For his household, who will suspect*

MAGEN AVRAHAM 6 **מגן אברהם (ו)**

לאורחים. עפ"ג דשבועות מ"א כתב תוי"ט שמביא הירושלמי דלא חיישינן לעוברים ושבים מפני מראית העין אלא לבני עירו וצ"ל דבשביעית הקילו עסס' תרע"א:

For guests. See perek 3, mishna 1 [evidently of Shevi'is, as the conclusion "regarding shevi'is" shows; printed: דשבועות], where the Tosefos Yom Tov writes that he brings the Yerushalmi that we are not concerned for passersby because of *maris ayin*, only for the people of his city. One must say that regarding *shevi'is* they were lenient. See the end of siman 671.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 6 on Magen Avraham 6 **פרי מגדים – אשל אברהם (ו)**

לאורחים עמ"א הראה לתרע"א בחצר ב' פתחים משמע בגמרא שבת כ"ג א' דלעלמא לא חיישינן דא"כ מרוח א' נמי יאמרו חלוק הבית יע"ש ברש"י א"כ דווקא שבת החמירו וי"ל בדרבנן לא החמירו לאורחים או דנ"ח זמנה בלילה ל"ש עוברים ושבים מש"ה אמר לעוברים ושבים בשביעית הקילו

For guests – on the Magen Avraham. He pointed to siman 671, regarding a courtyard with two entrances. The Gemara, Shabbos 23a, implies that we are not concerned about the general public, for if so, even from one side they would also say "the house is divided"; see there in Rashi. If so, only regarding Shabbos were they stringent. One can say that with a Rabbinic matter they were not stringent regarding guests; or that with Ner Chanuka, whose time is at night, passersby are not relevant – therefore it said "for passersby." With Shevi'is they were lenient.

ובס' חמד משה הקשה עליו וא"י למה דאורחים דכאן היינו מעלמא שובתים אצלו בכפר בשבת עב"י הביא ב' טעמים א' דעירו מקרבא ועוד אורחים ובהג"ה השמיט רק אורחים מעלמ"א ממש:

In the Sefer Chemed Moshe he asked on him, and I do not know why, since the "guests" here are people from elsewhere who stay over with him in the village on Shabbos. See the Bais Yosef: he brought two reasons – first, that his town is close by, and also guests; and in the gloss he left [the first] out, [mentioning] only guests literally from elsewhere.

MAGEN AVRAHAM 7 **מגן אברהם (ז)**

לבני ביתו שיחשדו. ול"ד למ"ש ססי' רמ"ג דהתם יודעין שהעכו"ם נוטל הריוח מן המרחץ אבל הכא מ"מ יחשדוהו ששכר העכו"ם לימים ואמרו ששכרו בקבלנות כמ"ש הר"ן גבי שדה:

For his household, who will suspect. This is not comparable to what is written at the end of siman 243, since there they know that the non-Jew takes the profit from the bathhouse. But here they will nevertheless suspect him of hiring the non-Jew by the day and saying that he hired him *b'kablanus*, as the Ran wrote regarding a field.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 7 on Magen Avraham 7 **פרי מגדים – אשל אברהם (ז)**

לבני ביתו עמ"א כפי דעתי האדון ז"ל דבר גדול דיבר דר"ן ותו' ומ"מ בחדא שיטה קיימי ומ"ש הר"ן דמחזי כשכיר יום היינו דיחשדוהו שאומר שקר ושכירי יום נינהו ועט"ז ב' וז"ש המחבר א"י שקצץ ופסק כלומר א"י האמת ואה"נ דבמקום שדרך קבלנות אי נתפרסם ששכר בקבלנות שרי

For the members of his household – on the Magen Avraham. In my opinion, the master (z"l) has said a great thing: the Ran, Tosfos and the Magid Mishna hold one approach. What the Ran wrote, "it looks like a day-laborer," means that they will suspect

him of saying a falsehood and that they are really day-laborers; see the Taz, os 2. This is what the Mechaber wrote, "they do not know that he set a fixed price" – that is to say, they do not know the truth. Indeed, in a place where the way is *kablanus*, if it became publicized that he hired by *kablanus*, it is permitted.

ועסי' רמ"ג בט"ז ג' הקשה מאורחים לא מכני ביתו והמ"א שם י"ל דבבית דירה אין שכיח אורחים שיבאו לשם (ול"ד לדר בכפר דרך הוא) ובספר תוספות שבת וי"ו שמא לא ידעו כו' אין מדוקדק דיחשדוהו שמשקה ומ"ש על הט"ז ואורחים קשיא ליה. ועא"ר ה' ולמ"ש הר"ן סובר כן":

See siman 243, Taz os 3: he asked from guests, not from the members of his household. For the Magen Avraham there, one can say that in a dwelling house guests do not commonly come there (unlike one who lives in a village, where that is the way). In the Sefer Tosefos Shabbos, os 6, [he wrote] "perhaps they will not know etc." – this is not precise, since they will suspect him of lying; and on what he wrote about the Taz, "guests" is difficult for him. See the Eliyahu Rabba, os 5; and according to what I wrote, the Ran holds this way.

חוץ לתחום, וגם אין עיר אחרת בתוך תחומו

Outside the techum

מגן אברהם (ח)

MAGEN AVRAHAM 8

חוץ לתחום. וליכא למיחש שיקלעו אורחי' לשם דמסתמא אין דרך ישראל לשבות אלא אצל יהודים,

Outside the techum. We need not be concerned that guests will happen to be there, since presumably Jews only spend Shabbos with Jews.

פה בעירנו נוהגין היתר לשכור עכו"ם בקבלנות ליקח הזבל מן הרחוב והעכו"ם עושים המלאכה בשבת ואף ע"ג דמלאכה דאורייתא כדאמרינן היתה לו גבשושית ונטלה חייב משום בונה דמתקן הרחוב וצ"ל דגדול א' הורה להם כך משום דבשל רבים ליכא חשדא כמ"ש בי"ד סימן קמ"א ס"ד אבל בשכיר יום פשיטא דאסור וא"כ היה נראה להתיר לבנות בית הכנסת בשבת בקבלנות

Here in our city the custom is to permit hiring a non-Jew *b'kablanus* to take the refuse from the street, and the non-Jews do the work on Shabbos, even though it is a Torah melacha, as we say: if there was a mound and he removed it, he is liable for *boneh*, since he levels the street. One must say that a great person instructed them so, because regarding public property there is no suspicion, as written in Yoreh De'ah 141:4. But with a day-laborer, it is obviously forbidden. If so, it would seem one could permit building a shul on Shabbos *b'kablanus*.

ומ"מ ראיתי שהגדולים לא רצו להתירו כי בזמן הזה אין העכו"ם מניחין לשום אדם לעשות מלאכת פרהסיא ביום חגם ואם נניח אנחנו לעשות איכא חילול השם אבל תיקון הרחוב אין נקרא ע"ש הישראל כ"כ ומ"מ במקום שאין נוהגין היתר ברחוב אין להקל:

Nevertheless, I have seen that the great ones did not want to permit it, for in our times the non-Jews do not allow anyone to do public work on their holy day, and if we allow it to be done, there is a *chilul Hashem*. But repairing the street is not called so much by the Jew's name. In any case, in a place where the custom is not to permit regarding the street, one should not be lenient.

פרי מגדים – אשל אברהם (ח)

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 8 on Magen Avraham 8

חוץ לתחום עמ"א ולבני ביתו לא יאמר וא"י כלו' ע"י אות זיין מ"ש ברבים ליכא חשדא ובא"ר ה' כתב שמא באיסור דרבנן כזה אף ברבים שייך חשדא ובס' תו"ש אות זי"ן הביא מס' תקי"ו בי"ט ג' ב"א מיחזי כחינגא ובאה"ע י"ב ב' דינים יע"ש משמע אף איסור תורה חיישינן ברבים כל דלא הוה עכו"ם ועס' תקי"ו מ"א אף חצר אסור ובש"א אות נ"ו בדרבנן בחצר מותר ש"מ הטעם דאוושא מילתא והוה כעובדין דחול עיין ביצה י"ד ב' ברש"י

Outside the techum – on the Magen Avraham. He did not say "the members of his household," וא"י כלו'. See os 7, what he wrote: among the many there is no suspicion. The Eliyahu Rabba, os 5, wrote that perhaps with a Rabbinic prohibition like this, even among the many suspicion applies. In the Sefer Tosefos Shabbos, os 7, he brought from siman 516 regarding Yom Tov, [seif] 3, "[carrying] together looks like a festive procession," and from Even HaEzer 12, two dinim; see there – implying that even with a Torah prohibition we are concerned among the many, as long as it is not a non-Jew. See siman 516, Magen Avraham: even a courtyard is forbidden; and in ש"א os 56: with a Rabbinic matter, in a courtyard it is permitted. This shows that the reason is that the matter is conspicuous (*avsha milsa*) and is like weekday activity; see Beitza 14b in Rashi.

ומאה"ע י"ב שם שני עדי"ם י"ל דנושא אותה מחזיק החשדא. או במלחמה דע"א אין נאמן דאומר כדדמי וב' נאמנים עיין אה"ע סימן י"ז סעיף נו"ן יע"ש א"כ ב' עדים כה"ג לא חיישינן שא' אומר שקר כדי לישא והב' אומר כדדמי ול"ש רבים לא חשידי ומיהו א"כ ל"ש אין חוטא בשביל חבירו ותי' הא' נכון ושם לדינא י"ל הואיל ודיעבד לא תצא כה"ג אין לחוש וצ"ע:

And [regarding the proof] from Even HaEzer 12 there, two witnesses: one can say that marrying her strengthens the suspicion. Or [it speaks of] war, where a single witness is not believed because he speaks by estimation, and two are believed; see Even HaEzer

siman 17, seif 50; see there. If so, with two witnesses in such a case we are not concerned that one says a falsehood in order to marry [her] and the second speaks by estimation, and [the rule] "the many are not suspected" does not apply. However, if so, [the rule] "a person does not sin for the sake of his fellow" does not apply. The first answer is correct. And there, for the halacha, one can say: since *b'diavad* she would not have to leave in such a case, there is no concern. This requires study.

נשאלתי פה ק"ק לבוב מקולין של יהודים ברחוב מפורסם ובשבת ויי"ט אי שרי לפתוח המקולים ליתן לאינו ישראל שימכרו בהמות טרישות שקנאום מע"ש הנה משום חשדא שיאמרו של ישראל הוא מוכר בשליחותו יש לחוש ואף בשל רבים ליכא חשדא כה"ג שכ"א מהטבחים יש לו חנות לשם יאמרו א' מהם צוה למכור שלו כו' ומיהו בשבות מכירה י"ל לא גזרינן מראית עין עמ"ש בט"ז א' מזה ומיהו חילול השם איכא שהם ביום חגם מקולים שלהם סגור ושל ישראל פתוח וכמו בית הכנסת כו' ע"כ לא רציתי להתיר כה"ג בפרסום וקצתם אמרו שמנהג להתיר. אם התיר להם אדם גדול בטלה דעתי אבל אם אין כן אין להורות היתר נ"ל:

I was asked here in the holy community of Lvov about the Jewish butcher shops on a well-known street: on Shabbos and Yom Tov, is it permitted to open the butcher shops and give [them] to a non-Jew so that he may sell *treifa* animals that they bought before Shabbos? Now, because of suspicion – that they will say it is the Jew's and [the non-Jew] sells as his agent – there is reason for concern. Even though with something belonging to the many there is no suspicion, in such a case, since each of the butchers has a shop there, they will say that one of them instructed [him] to sell his etc. However, with the *shevus* of selling, one can say we do not decree because of *maris ayin*; see what I wrote on this on the Taz, os 1. However, there is *chillul Hashem*: on their festival day their butcher shops are closed, and those of the Jews are open – and like a shul etc. Therefore I did not want to permit in such a case, publicly. Some of them said that the custom is to permit. If a great person permitted it to them, my opinion is nullified; but if not, one should not rule leniently. So it seems to me.

ועש"ך י"ד קמ"א כ"ז מריש ברכות ג' ב' תרי ליכא חשדא ופריצי אסורים עיין אה"ע כ"ב ס"ה א"כ באה"ע י"ב קמ"ל תרי ופריצי דיש חשדא ובפרט יצרא דזנות אין חוטא בשביל חבירו והוי יודע דאפילו ב' נשים הוה רבים ול"ש חשדא בהו וב' נשים דאסורים ליחד באה"ע כ"ב ב"ש ח' שאני זנות דאין אפוטרופוס לעריות וא"כ אין ראיה ג"כ מסי' י"ב שם:

And see the Shach, Yoreh De'ah 141:27, from the beginning of Berachos 3b: with two there is no suspicion, but unrestrained people (*pritzim*) are forbidden; see Even HaEzer 22:5. If so, Even HaEzer 12 teaches us that with two *pritzim* there is suspicion, especially with the inclination toward immorality; [otherwise] "a person does not sin for the sake of his fellow." Know that even two women are "many," and suspicion does not apply to them. And two women being forbidden to be secluded [with a man], in Even HaEzer 22, Bais Shmuel 8 – immorality is different, since there is no guardian against forbidden relations. If so, there is also no proof from siman 12 there.

ודע דסבור הייתי לומר דהיכא דאיכא לברורי או לא שביק היתרא כו' ברבים ליכא חשדא משא"כ באה"ע סימן י"ב דשמא עיניו נתן בה אף ברבים חיישינן אלא מההיא די"ד קמ"א ומש"ך כ"ז מברכות כו' משמע להיפוך ומ"מ באה"ע סימן י"ב יש תירוצים אחרים כמ"ש בסמוך ואף בתרי וכשידי אי לאו דאין חוטא בשביל אחר אסור ונ"מ ב' עדים אומרים על ב' נשים מאיש א' שמת אם בא אחד לישא שרי ושניהם בב"א או השני אחר הא' אסור. ולענין אי שייך מ"ע בשבות מתרע"א משמע אף בדרבנן נ"ח שייך מ"ע ועמ"ש בט"ז ועדיין צ"ע:

Know that I had thought to say: where it is possible to clarify, or [where] "he would not leave the permitted etc.," among the many there is no suspicion; unlike Even HaEzer siman 12, where perhaps he has set his eyes on her, so even among the many we are concerned. But from that [case] in Yoreh De'ah 141, and what the Shach wrote in [os] 27 from Berachos etc., the opposite is implied. Nevertheless, in Even HaEzer siman 12 there are other answers, as I wrote just above. And even with two who are kosher, were it not for [the rule] "a person does not sin for the sake of another," it would be forbidden. The practical difference: two witnesses testify for two women about one man that he died – if one comes to marry, it is permitted; but both at once, or the second after the first, it is forbidden. Regarding whether *maris ayin* applies to a *shevus*: from siman 671 it is implied that even with Ner Chanuka, which is Rabbinic, *maris ayin* applies. See what I wrote on the Taz; and it still requires study.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 1 משנה ברורה (א)

וקוצץ דמים – היינו קבלנות שמתנה עמו שיעשה לו איזה מלאכה בשכר דבר קצוב ואם עושה לו בטובת הנאה עיין לקמן בסימן רמ"ז ס"ד ובסימן רנ"ב ס"ב:

And fixes the price – This is *kablanus*: he stipulates with him that he will do some work for him for a fixed wage. If he does it for him as a favor, see below in siman 247:4 and siman 252:2.

MISHNA BERURA 2 **משנה ברורה (ב)**

מותר – דכיון שקצץ אדעתיה דנפשיה קעביד למהר להשלים מלאכתו דלישראל אין קפידא בזה דאם לא יעשהו היום יעשהו למחר דאם קובע לו מלאכתו בשבת אסור כדלקמן סימן רמ"ז ס"א:

It is permitted – Since he fixed the price, he works for his own sake, to hurry to finish his work, for the Jew is not particular about this – if he does not do it today he will do it tomorrow. If he sets his work for him on Shabbos, it is forbidden, as below in siman 247:1.

MISHNA BERURA 3 **משנה ברורה (ג)**

בצינעה – היינו שהיא מלאכת צינעה לפי שאין הכל מכירין שהיא של ישראל וכמו שמפרש אבל אה"נ דאפילו אם הוא עושה אותה בפרהסיא שרי כיון דהמלאכה עצמה אין ידוע שהיא של ישראל:

In private – That is, it is private work, since not everyone recognizes that it is a Jew's, as it explains. But indeed, even if he does it publicly it is permitted, since the work itself is not known to be a Jew's.

MISHNA BERURA 4 **משנה ברורה (ד)**

שאין מכירים הכל – ואפילו אם קצת יודעים שהיא מלאכת ישראל שרי ואף על גב דמבואר לקמן בהג"ה דיש לחוש לאורחים ובני ביתו שיחשדו אותו שם שהיא מלאכת מחובר וסתם מחובר שם בעליו נקרא עליו החמירו בו ביותר:

Where not everyone recognizes – Even if a few know that it is a Jew's melacha, it is permitted. Although it is explained below in the gloss that one must be concerned for guests and his household, who will suspect him, there it is work on attached things, and an attached thing is ordinarily called by its owner's name, so they were more stringent with it.

MISHNA BERURA 5 **משנה ברורה (ה)**

לפיכך וכו' – ר"ל דסתם מחובר הוי כאלו ידוע ומפורסמת שהיא של ישראל:

Therefore etc. – This means that an ordinary attached thing is as if it were known and publicized to be a Jew's.

MISHNA BERURA 6 **משנה ברורה (ו)**

חצירו או כותלו – ואפילו אם הוא עומד במקום שאין ידוע שהוא שלו ג"כ אסור דיש לחוש לשכניו שיודעים שהוא שלו ויחשדוהו ששכירו הוא לימים [מ"א וש"א]:

His courtyard or wall – Even if it stands in a place where it is not known to be his, it is also forbidden, since one must be concerned for his neighbors, who know it is his and will suspect him of hiring him by the day [Magen Avraham and other Acharonim].

MISHNA BERURA 7 **משנה ברורה (ז)**

לקצור לו שדהו – ואע"ג דדרך שדה לאריסות וא"כ יסברו שלקחה באריסות כמ"ש סימן רמ"ג ס"א מ"מ אסור דשאני התם דכשיחקרו הדבר ימצא שכן הוא שהאינו יהודי חולק בפירות אבל הכא שיראו בעת הקציר שאין האינו יהודי נוטל בריוח ידעו למפרע דלאו אריס היה ויחשדוהו ששכיר יום היה דשכיח לשכור פועלים לימים למלאכה.

To harvest his field – Although a field is customarily given in *arisus*, and if so they will assume he took it in *arisus*, as written in siman 243:1, it is nevertheless forbidden. There it is different, since when they investigate the matter, they will find that it is so, that the non-Jew shares in the produce. But here, when they see at the time of harvest that the non-Jew takes no share in the profit, they will know retroactively that he was not an *aris* and will suspect that he was a day-laborer, since it is common to hire workers by the day for work.

ואפילו אם מנהג העיר לשכור בקיבולת דעת הט"ז להחמיר שלא להניח להאינו יהודי לעשות בשדה בשבת ויו"ט וכ"ש בבנין בית דאכתי יחשדוהו בשכיר יום שגם זה הוא רגילות ויש שמקילין בזה כשמנהג כל העיר הוא בקיבולת [וקיבולת הוא דוקא כשכל המלאכה הוא בקיבולת לאפוקי אם רק האדריכל לבדו הוא קבלן ושאר המסייעים דרך לשכרם לפעמים ליום ואפילו אם הוא שכרם הכל בקבלנות ג"כ אסור]

Even if the custom of the city is to hire by contract, the Taz holds one should be stringent not to let the non-Jew work in the field on Shabbos and Yom Tov, and certainly in building a house, since they will still suspect him of a day-laborer, which is also common. Some are lenient in this when the custom of the whole city is by contract. [Contract applies only when the whole work is by contract, excluding when only the architect is a contractor and the other assistants are sometimes hired by the day; even if he hired all of them by contract, it is also forbidden.]

ועיין בבה"ל שביארנו דבשדה יש לסמוך על דבריהם במקום הפסד אבל בבית צ"ע אם יש להקל בזה דהוא נגד דעת כמה פוסקים ועיין בשע"ת בשם נו"ב סי' י"ב:

> See the Biur Halacha, where we explained that with a field one may rely on their words in a case of loss, but with a house it requires study whether one may be lenient, since that is against the opinion of several Poskim. See the Shaarei Teshuva in the name of the Noda B'Yehuda, siman 12.

משנה ברורה (ח) **MISHNA BERURA 8**

במדינה – היינו בתוך העיר שקרוי מדינה לפעמים:

> **In the city** – That is, within the town, which is sometimes called *medina*.

משנה ברורה (ט) **MISHNA BERURA 9**

התחום – שרגילין אנשי העיר לפעמים לילך לשם:

> **The techum** – where the people of the city sometimes go.

משנה ברורה (י) **MISHNA BERURA 10**

להניחה – איתא בס"ח סימן שמ"ח מעשה באדם אחד ששכר אינו יהודי לבנות ביתו בקבלנות והיה האינו יהודי בונה בשבת והיו מתרעמים עליו ולא חשש לכך ולא היו ימים מועטים שלא נשאר הקרקע לא לו ולא לזרעו:

> **To let him** – It is brought in Sefer Chassidim, siman 348: an incident with a man who hired a non-Jew to build his house by contract, and the non-Jew built on Shabbos. People complained to him, and he paid no attention, and within a few days the land remained neither his nor his descendants'.

משנה ברורה (יא) **MISHNA BERURA 11**

אם דר וכו' – ר"ל שהוא דר מחוץ לתחום העיר וגם אין עיר אחרת בתוך תחומו אפ"ה אסור דיש לחוש לאורחים דמקלעי לגביה ויחשדוהו ומה דמקילין לקמיה מבחוץ לתחום היינו כשרק המלאכה היא שם אבל הוא בעצמו דר בעיר:

> **If he lives etc.** – This means that he lives outside the *techum* of the city, and there is also no other city within his *techum*; it is nevertheless forbidden, since one must be concerned for guests who happen to come to him and will suspect him. What it permits further on regarding outside the *techum* is when only the work is there, but he himself lives in the city.

משנה ברורה (יב) **MISHNA BERURA 12**

וגם אין עיר אחרת – וה"ה כשדר שם איזה יהודי בתוך התחום של מלאכה ג"כ אסור ויצוה להאינו יהודי קודם שבת שלא יעשה בשבת:

> **And there is also no other city** – The same applies when some Jew lives within the *techum* of the work: it is also forbidden, and he should instruct the non-Jew before Shabbos not to work on Shabbos.

משנה ברורה (יג) **MISHNA BERURA 13**

מותר – דתו ליכא משום מראית העין ואינו יהודי כי קטרח בדידיה קטרח.

> **It is permitted** – since there is no longer *maris ayin*, and the non-Jew, when he exerts himself, exerts himself for his own.

והנה מתוך מה שנתבאר בזה הסעיף מוכח דאסור לשכור אינו יהודי בקבלנות לפנות זבלו מחצר והוא עושה בו בשבת דהוא מתקן החצר בזה והוא בכלל מלאכת מחובר ויש מקומות שנוהגין היתר לשכרו ליקח הזבל מרחוב אף שעושה בו בשבת וכתב המ"א דטעמם דבשל רבים ליכא חשדא אבל בשכיר יום פשיטא דאסור והאחרונים השיגו על טעמו ודעתם דאין נ"מ בזה הענין בין רבים ליחיד וגם הוא בעצמו כתב לבסוף דבמקום שאין נוהגין היתר ברחוב אין להקל ע"ש טעמו דיש ח"ה בדבר וכדלקמיה.

> From what is explained in this seif, it is proven that it is forbidden to hire a non-Jew by contract to clear the refuse from one's courtyard when he does it on Shabbos, since he thereby levels the courtyard, which is included in work on attached things. There are places where the custom is to permit hiring him to take the refuse from the street even though he does it on Shabbos, and the Magen Avraham wrote that their reason is that regarding public property there is no suspicion; but with a day-laborer it is obviously forbidden. The Acharonim disagreed with his reason and hold that there is no difference in this matter between the public and an individual. He himself also wrote at the end that in a place where the custom is not to permit regarding the street, one should not be lenient; see his reason there, that there is *chilul Hashem* in the matter, as follows.

והנה אפילו אם נאמר דבשל רבים ליכא חשדא מ"מ הסכים המ"א שאין להתיר לבנות בהכ"נ בשבת בקבלנות כי בזמנינו שאין האומות שכנינו מניחים לשום אדם לעשות מלאכה בפרהסיא ביום חגם איכא ח"ה אם נניח אנחנו לעשות ביום שבת ויו"ט ומ"מ כתבו כמה אחרונים דאם יש חשש ח"ו שיתבטל הבנין בהכ"נ לגמרי מותר להניח לאינו יהודי לבנותו כשהוא בקבלנות ובלבד שיהיה מפורסם לכל שהוא בקבלנות:

> Even if we say that regarding public property there is no suspicion, the Magen Avraham agreed that one should not permit building a shul on Shabbos by contract, since in our times the nations, our neighbors, do not allow anyone to do public work on their holy day, and there is *chilul Hashem* if we allow it to be done on Shabbos and Yom Tov. Nevertheless, several Acharonim wrote that if there is concern, Heaven forbid, that the building of the shul will be cancelled entirely, it is permitted to let the non-Jew build it when it is by contract, provided it is publicized to all that it is by contract.

Seif 2 סעיף ב

BASIS OF THIS SEIF Maris ayin | Work for attached things

– Dressing stones and preparing beams is forbidden even in the non-Jew's house, "since it is for something attached to the ground" (the seif) – they are treated like the building itself (MB 15).

Melacha: The seif does not name the *melacha* of dressing stones and preparing beams.

Background *(general; not stated in the seif): The Rambam counts dressing a stone under Makeh bapatish (*מכה בפטיש *#38; Rambam 10:18) and a carpenter's cutting of wood under Mechatech (*מחתך *#31; Rambam 11:7); setting them into the building is Boneh (*בונה *#34).*

Stones and Beams

HALACHA 244:2

Dressing stones and preparing beams is forbidden **9)** because it is for the sake of the building, so it is treated as *mechubar*. One must protest even if the non-Jew works far from the building, as long as it is within the *techum* (MB 15).

The **Mishna Berura** (14) limits this to stones and beams belonging to the Jew, given to the non-Jew to dress. If the non-Jew dresses his *own* stones – the Jew contracted for everything and the non-Jew could still use other stones – it is not yet called the Jew's work, and is permitted even if it is known to be for the Jew, as long as it is not in the Jew's house (Dagul Mervava, Radvaz). If done right next to the building, it is not proper, because of *maris ayin*.

The Rama brings the Kol Bo: if it is not publicized as a Jew's, it is permitted. The **Mishna Berura** (17 – 18) explains this opinion applies to all *mechubar*; the Rama cited it here because a building itself is rarely unknown. Practically, the Acharonim accept it for dressing stones far from the building, but not for the building itself, because of the neighbors (MB 6).

"He should not set them into the building" – the **Biur Halacha** (ד"ה לא ישקעם) notes that the Tur writes "it is forbidden," while the Mechaber deliberately changed the language. His intent is that it is only proper to be stringent, as he writes in seif 3. If the work was done *b'kablanus*, he may set them *b'diavad* (MA 10, MB 20).

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

לפסול האבני' ולתקן הקורו' אפי' בביתו של עכו"ם אסו', כיון דלצורך מחובר היא; ואם עשו כן, לא ישקעם בבנין:

הגה וי"א דאם אינו מפורסם שהוא של ישראל, שרי [כל בו]:

2 To dress the stones and prepare the beams, even in the non-Jew's house, is forbidden, 9) since it is for something attached to the ground. If they did so, he should not set them into the building.

RAMA *Some say that if it is not publicized that it belongs to a Jew, it is permitted* [Kol Bo].

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

Since it is for attached things **דלצורך מחובר היא**

MAGEN AVRAHAM 9 **מגן אברהם (ט)**

דלצורך מחובר. כ' ע"ש במחובר אפי' אינו מפורסם אסור ואח"כ כת' דאם אינו מפורסם לא גרע ממחובר משמע דס"ל דשרי ע"ש:

Since it is for attached things. The Olas Shabbos wrote that for attached things, even if it is not publicized, it is forbidden; and afterwards he wrote that if it is not publicized, it is no worse than attached things, implying that he holds it is permitted; see there.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 9 on Magen Avraham 9 **פרי מגדים – אשל אברהם (ט)**

לצורך עמ"א צידד במחובר ממש אם אין מפורסם שהוא של ישראל אי אסור נקיבולת משום ל"פ והקשה דברי ע"ש אהדדי דבתחילה כתב במחובר אף אין מפורסם אסור ואח"כ כתב עמ"ש הר"ב וי"א דאם אין מפורסם שרי דלא גרע ממחובר גמור ובא"ר וי"ו משמע שר"ל להמחבר סיתות אבנים אף באין מפורסם אסור כ"ש מחובר גמור ולי"א דלא גרע ממחובר וקשה דא"כ היה להר"ב לומר יותר רבותא אף מחובר ממש אם אין מפורסם שרי ובאות י"ג אבאר אי"ה בזה.

For the purpose – on the Magen Avraham. He considered, with something actually attached, if it is not publicized that it belongs to a Jew, whether it is forbidden with *kablanus* because of *lo plug*. He raised a contradiction in the words of the Olas Shabbos: at first he wrote that with something attached, even when not publicized, it is forbidden; and afterward he wrote, on what the Rama wrote, "and some say that if it is not publicized it is permitted," that it is no worse than something fully attached. In the Eliyahu Rabba, os 6, it is implied that he means: according to the Mechaber, cutting stones even when not publicized is forbidden, all the more so something fully attached; and according to the "some say," it is no worse than attached. This is difficult: if so, the Rama should have stated a greater novelty – that even something actually attached, if not publicized, is permitted. In os 13, with Hashem's help, I will explain this.

והלבוש שינה מלשון הגהות רבו כתב ויש מתירין אם ~אם~{אין} מפורסם שסתת בשבת (ולהשקיעם בבנין דעלה קאי) ובא"ר וי"ו דלשקעם דיעבד אבל לכתחילה אסור אף באין מפורסם ורמ"א אף לסתת לכתחילה שרי כל שא"י אם אבנים של ישראל המה. ובכל בו ה"ש משמע דמחובר גמור נמי כל שא"י אם של ישראל שרי ובא"ר וי"ו כתב דמשמע במטלטלים וצ"ע יע"ש ובאות י"ג אי"ה יבואר ההפרש בין מחובר גמור ובין אבנים לשקעם בבנין ובין תלוש גמור:

The Levush changed from the language of his teacher's glosses and wrote: "and some permit if it is not publicized that he cut [them] on Shabbos" (and to set them into the building, which is what it refers to). In the Eliyahu Rabba, os 6: to set them *b'diavad*, but *l'chatchila* it is forbidden even when not publicized; and the Rama [permits] even cutting *l'chatchila* whenever it is not known whether the stones are a Jew's. In the Kol Bo, hilchos Shabbos, it is implied that even something fully attached, whenever it is not known whether it is a Jew's, is permitted; the Eliyahu Rabba, os 6, wrote that it implies movable objects. This requires study; see there. In os 13, with Hashem's help, the difference will be explained between something fully attached, stones to be set into a building, and something fully detached.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 14 **משנה ברורה (יד)**

לפסול האבנים וכו' – ודוקא כשאבנים וקורות הם של ישראל ונתנם לאומן אינו יהודי לסתתם ולתקנם אבל אם האינו יהודי מסתת אבנים שלו ומתקן קורות שלו שהישראל עשה עמו קיבולת על הכל והברירה עוד ביד האינו יהודי לסתת אבנים אחרות ולהחזיק אלו לעצמו אפילו עושה זה לצורך ישראל אם אינו בביתו של ישראל אף שהוא מפורסם שעשה זה לצורך ישראל מותר שזה לא נקרא עדיין מלאכת ישראל כ"כ הדגמ"ר וכבר קדמו בתשובת הרדב"ז בחלק ששי סימן נ"ו

To dress the stones etc. – This is only when the stones and beams belong to the Jew, and he gave them to the non-Jewish craftsman to dress and prepare them. But if the non-Jew dresses his own stones and prepares his own beams, and the Jew made a contract with him for everything, and the choice is still the non-Jew's to dress other stones and keep these for himself – even if he does this for the Jew, if it is not in the Jew's house, then even if it is publicized that he does this for the Jew, it is permitted, since this is not yet called the Jew's melacha. So wrote the Dagul Mervava, and the teshuvos of the Radvaz, part 6, siman 56, already preceded him.

אך שמסיים שם דאם היה האינו יהודי מסתת אותם בשבת סמוך לבנין אין נכון הדבר משום מראית העין שלא יאמרו שכירו הוא:

But he concludes there that if the non-Jew dressed them on Shabbos near the building, it is not proper, because of *maris ayin*, lest they say he is his hired worker.

MISHNA BERURA 15 **משנה ברורה (טו)**

דלצורך מחובר הוא – כדי לשקעם בהבנין ע"כ חשבוהו כמחובר וצריך למחות בידו אם הוא בתוך התחום אפילו עושה רחוק מהבנין:

Since it is for attached things – in order to set them into the building; therefore they considered it like attached things, and one must protest against him if it is within the *techum*, even if he works far from the building.

MISHNA BERURA 16 **משנה ברורה (טז)**

ואם עשו כן – עיין לקמיה מש"כ בזה:

If they did so – See below what we wrote about this.

MISHNA BERURA 17 **משנה ברורה (יז)**

ויש אומרים דאם אינו וכו' – הי"א קאי אכולהו דהיינו אף מחובר גמור לא אסרו בקבלנות אלא בסתמא דמסתמא שם הישראל נקרא עליו אבל בידוע לנו שאינו מפורסם הבנין על שם ישראל לא אסרו בקיבולת והא דציין הרמ"א הי"א על סיתות אבנים משום דבבנין ממש אין מצוי זה:

Some say that if it is not etc. – This "some say" refers to everything: even with fully attached things, they forbade contract only without specification, since ordinarily the Jew's name is called on it; but when we know that the building is not publicized by the Jew's name, they did not forbid contract. The Rama noted the "some say" on dressing stones because with actual building this is uncommon.

MISHNA BERURA 18 **משנה ברורה (יח)**

שרי – היינו שאינו צריך למחות בא"י אם יעשה מלאכתו בשבת ובלבד שלא יאמר לו שיעשה בשבת. וכ"ז דוקא אם הא"י עושה בביתו או שיהיה עכ"פ רחוק מהבנין כדי שלא יהיה מינכר שהוא של ישראל וכנ"ל ומשמע בכמה אחרונים דסבירא לן לדינא דהי"א הזה לענין סיתות האבנין ואפשר דגם המחבר מודה ליה בזה אך לענין מחובר גופא אפילו אם הבנין עומד במקום שאין ידוע שהוא שלו ג"כ אין להקל דיש לחוש לשכניו או לבני ביתו שיודעים שהוא שלו ויחשדוהו וכמש"כ לעיל בסק"ו:

It is permitted – That is, he need not protest against the non-Jew if he does his work on Shabbos, provided he does not tell him to do it on Shabbos. All this is only if the non-Jew does it in his house, or at least far from the building, so that it is not recognizable that it is the Jew's, as above. Several Acharonim imply that we hold *l'halacha* like this "some say" regarding dressing stones, and perhaps the Mechaber also agrees with it in this. But regarding the attached thing itself, even if the building stands in a place where it is not known to be his, one should not be lenient, since one must be concerned for his neighbors or household, who know it is his and will suspect him, as written above in seif katan 6.

Seif 3 סעיף ג

BASIS OF THIS SEIF Maris ayin | Benefit from work done for a Jew

– A house built for a Jew on Shabbos "in a forbidden manner" – by contract within the *techum*, which is forbidden only because of *maris ayin* (MB 19) – it is proper not to enter it (the seif). Compare siman 325:14 (MA 11).

Melacha: Named in the seif: building a house – *Boneh* (בונה #34).

A House Built on Shabbos

HALACHA 244:3

The **Taz** (4) explains the source in the Gemora (Moed Katan 12a). Contractors built a mansion for Mar Zutra outside the *techum*. Rav Safra and Rav Huna bar Chinana did not enter it. Some say Mar Zutra himself did not enter. The Gemora asks: Shmuel said contractors outside the *techum* are permitted! It gives two answers:

1. **An important person is different.** According to this, the prohibition is only a stringency for an important person.
2. **He helped them with straw.** Since he supplied them with straw for the work, it became a real prohibition, and no one should enter.

The Tur follows the second version. Since we find no explicit *issur*, only that these Amoraim refrained, it is a stringency: "it is proper to be stringent." The Taz adds that this applies only when built in a way forbidden to all. If it was built *b'kablanus*, which Rabbeinu Tam permits, we find no one who forbade it after the fact. So concludes the Bach: Rabbeinu Tam is worthy of reliance *b'shaas hadchak*.

The **Mishna Berura** (19 – 21) summarizes:

– "Forbidden manner" here means *kablanus* within the *techum*, forbidden only for *maris ayin*. *B'diavad* one may rely on Rabbeinu Tam and live there, even the owner himself.

– If built by day-laborers, which is forbidden *min hadin*, it is truly forbidden even *b'diavad* (MA, Bach, Chayei Adam), forever for him and *bichdei sheya'asu* for others (see 325:14). Some are lenient that it is forbidden only *bichdei sheya'asu*.

– "Not to enter" **11)** means ever, and even others (MA 11). Nevertheless he may benefit from it and sell it to a non-Jew (MB 21).

A Stipulation

The Rama writes **12)** that if the Jew stipulated beforehand and the non-Jew worked against his will, there is no concern. The **Magen Avraham** (12) questions this: the Mordechai's case was movable work, and from Mar Zutra – who surely told them not to work on Shabbos – it seems that even this is forbidden. The **Mishna Berura** (22) concludes that one should not be lenient but should protest and stop the work. The Eliyahu Rabba writes that if he stipulated beforehand, he need not pay them to stop. The Biur Halacha explains that one who did not stipulate was negligent, so he may have to spend money to stop them.

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

אם בנו עכו"ם לישראל בית בשבת, באיסור, נכון להחמיר שלא יכנסו בו:

הגה מיהו אם התנה ישראל עם עכו"ם שלא לעשות לו מלאכה בשבת, והעכו"ם עשאה בעל כרחו למהר להשלים מלאכתו, אין לחוש [מרדכי ריש פרק מי שהפך ור' ירוחם וב"י וע"ל סי' תקמ"ג]:

3 If non-Jews built a house for a Jew on Shabbos in a forbidden manner, 10) it is proper to be stringent 11) not to enter it.

RAMA **12)** *However, if the Jew stipulated with the non-Jew not to do his work on Shabbos, and the non-Jew did it against his will, in order to finish his work quickly, there is no concern* [Mordechai, Rabbeinu Yerucham, Bais Yosef].

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

It is proper to be stringent **באיסור, נכון להחמיר שלא יכנסו בו**

MAGEN AVRAHAM 10 **מגן אברהם (י)**

נכון להחמיר. בב"ח כ' דבקבלנות יש לסמוך על ר"ת ומותר בדיעבד וה"ה כשתקן האבנים דמותר לשקעם:

It is proper to be stringent. The Bach wrote that *b'kablanus* one may rely on Rabbeinu Tam, and it is permitted *b'diavad*. The same applies when he prepared the stones, that he may set them in.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 10 on Magen Avraham 10 **פרי מגדים – אשל אברהם (י)**

נכון עמ"א עט"ז ד' הב"ח היקל מדינא אבל נכון להחמיר בקיבולת והמ"א היקל אף שאין להחמיר כלל ומ"ש וה"ה דמותר לשקעם לכתחילה בבנין ומש"ה כתב וה"ה ולא כ"ש ועב"ח. ושם נאמר באינו מפורסם של ישראל שרי לד"ה משמע שסובר דהר"ב אין חולק אהמחבר דמיירי במפורסם יע"ש:

It is proper – on the Magen Avraham. See the Taz, os 4. The Bach was lenient *min hadin*, but [held] it is proper to be stringent with *kablanus*; the Magen Avraham was lenient [holding] that there is no need to be stringent at all. What he wrote, "and the same applies that it is permitted to set them into a building *l'chatchila*" – therefore he wrote "the same applies" and not "all the more so"; and see the Bach. There it says that where it is not publicized as a Jew's it is permitted according to all opinions – implying that he holds the Rama does not disagree with the Mechaber, who speaks of where it is publicized; see there.

MAGEN AVRAHAM 11 **מגן אברהם (יא)**

שלא יכנסו בו. אפי' אחרים כ"מ בגמרא ואף על גב דבסימן שכ"ה סי"ד כתב דדוקא לאותו ישראל אסור שאני התם דהעכו"ם עשאו מעצמו לצורך ישראל מה שאין כן כאן שהוא שכר העכו"ם ועסי' תרס"ד, מיהו כאן מדינא שרי כיון דקצץ לו שכר ועכו"ם אדעתא דנפשיה קעביד לכן כתב דנכון להחמיר ועמ"ש שם:

Not to enter it. Even others, as implied in the Gemora. Although in siman 325:14 it is written that only that Jew is forbidden, there it is different, since the non-Jew made it on his own for the Jew's sake, unlike here, where he hired the non-Jew; see the end of siman 664. However, here it is permitted *min hadin*, since he fixed his wage and the non-Jew works for his own sake; therefore he wrote "it is proper to be stringent." See what is written there.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 11 on Magen Avraham 11 **פרי מגדים – אשל אברהם (יא)**

שלא עמ"א מ"ק י"ב בא"ר הוא נמ"י לא על חיינו דאין חולק ומבואר דלאחרים נמי אסור. והוקשה לו ז"ל משכ"ה מי"ד דלאחרים כו' ותי' דא"כ לענין אחרים חמיר כאן ולדינא שם אסור לעצמו הואיל ולטובת ישראל עשאו ובאן קיבולת קיל בזה דנכו"ן ולא מדינא וקשה קצת

That not – on the Magen Avraham. Moed Katan 12. In the Eliyahu Rabba: [it is] the נמ"י, "לא על חיינו" – that no one disagrees, and it is explicit that for others it is also forbidden. The master (z"l) found it difficult from siman 325:14, [where] for others etc. He answered: if so, regarding others it is more stringent here, while the halacha there is that it is forbidden for himself since he did it for the Jew's benefit; and here, with *kablanus*, it is lenient in this, that it is [only] "proper" and not *min hadin*. This is somewhat difficult.

אבל הט"ז בשכ"ה י"ג בשם הר"ן שגנאי כו' יע"ש ואזיל לישיטתיה באו' ד' דאף סייעיה ושכירי יום רק נכון ובהכרח בשכ"ה משום דגנאי ועא"ר ח' והמ"א חולק על הט"ז בשכירי יום או סייעיה בתיבנא מדינא אסור לכנוס בו. עמ"ש אי"ה באות י"ב מזה יע"ש:

But the Taz in 325:13, in the name of the Ran, [wrote] that it is disgraceful etc.; see there. He follows his own approach in os 4, that even with *sayeih* and day-laborers it is only "proper"; and of necessity in 325 [the reason] is because it is disgraceful. See the Eliyahu Rabba, os 8. The Magen Avraham disagrees with the Taz: with day-laborers or *sayeih b'tivna* (helping with straw), *min hadin* it is forbidden to enter it. See what I will write on this, with Hashem's help, in os 12; see there.

TAZ 4 **ט"ז (ד)**

נכון להחמיר כו'. בסימן תקמ"ד כתב הטור דין ח"ה שכל מה שאסור בשבת תוך התחום אסור שם אפי' חוץ לתחום כיון שאפשר לילך שם איכא חשד וכתב שם ואפילו נבנה הבית באיסור ע"י עכו"ם נכון להחמיר שלא יכנסו בו עכ"ל וטעמו מבואר בב"י שם ע"פ הגמרא דפ' מי שהפך מר זוטרא בנו ליה אפדנא מקבלי קבולת חוץ לתחום איקלע ר' ספרא ור"ה בר חיננא ולא עלו בגויה ואיכ' דאמרי הוא נמי לא עלה לגויה והאמר שמואל מקבלי קבולת חוץ לתחום מותר אדם חשוב שאני וא"ד סיועי סייעיה בתיבנא בהדייהו שהיה נותן להם תבן למלאכה וע"כ אסור

It is proper to be stringent etc. In siman 544, the Tur writes the din of Chol HaMoed: whatever is forbidden on Shabbos within the *techum* is forbidden there even outside the *techum*, since it is possible to go there, so there is suspicion. He wrote there: "And even if the house was built in a forbidden way through a non-Jew, it is proper to be stringent not to enter it." End quote. His reason is explained in the Bais Yosef there, according to the Gemora in perek Mi She'hafach: contractors built a mansion for Mar Zutra outside the *techum*. Rav Safra and Rav Huna bar Chinana happened to come there and did not enter it. Some say he too did not enter it. But Shmuel said that contractors outside the *techum* are permitted! An important person is different. Some say: he helped them with straw – that is, he gave them straw for the work, and therefore it is forbidden.

וזה ודאי מיירי בשבת מדפריך עליה מדשמואל דמיירי בשבת

This certainly speaks of Shabbos, since it asks on it from Shmuel, who speaks of Shabbos.

ויש כאן נפקותא בין ב' הלשונות דללישנא קמא לא מיירי כלל מן צד איסור דהיינו תוך התחו' אלא מן ההיתר דהוא חוץ לתחום ואפ"ה אסור באדם חשוב. וא"כ במקום שיש צד איסור דהיינו בשבת תוך התחום ובת"ה אפי' חוץ לתחום ואפשר שיש איסור לכל אדם או אפשר דגם בזה אין איסור אלא לאדם חשוב אלא דקמ"ל רבותא דאפי' חוץ לתחום יש איסור לאדם חשוב

There is a practical difference here between the two versions. According to the first version, it does not speak at all of a forbidden side – that is, within the *techum* – but of what is permitted, which is outside the *techum*, and nevertheless it is forbidden for an important person. If so, where there is a forbidden side – on Shabbos within the *techum*, and on Chol HaMoed even outside the *techum* – perhaps it is forbidden for every person; or perhaps even there it is forbidden only for an important person, and it teaches the novelty that even outside the *techum* there is a prohibition for an important person.

אבל ללישנא בתרא דמיירי בסייעי' בתבן ממילא מיירי באיסור גמור ובזה אמרו דלא יכנוס שם כל אדם ממילא ה"ה בלא סייעיה בתבן דיש עכ"פ בשבת איסור תוך התחום ובח"ה אפי' חוץ לתחו' יש ג"כ דין זה דלא יכנוס שם שום אדם ובמקום שיש היתר גמור כגון חוץ לתחום בשבת ולא סייעו בתבן מותר אפי' לאדם חשוב

But according to the second version, which speaks of where he helped with straw, it speaks of a complete prohibition, and there they said that no person should enter there; and automatically the same applies without helping with straw, since in any case there is a prohibition on Shabbos within the *techum*, and on Chol HaMoed even outside the *techum* the same din applies – that no person should enter there. Where there is a complete heter – such as outside the *techum* on Shabbos without helping with straw – it is permitted even for an important person.

והך איסור לכל אדם שזכרנו היינו עכ"פ אינו איסור גמור מצד הדין כשאר איסורים מדלא מצינו בו איסור מפורש רק שאלו אמוראי לא רצו לעייל בגוה ש"מ דאין איסור להם רק לכתחלה החמירו על עצמם שלא לכנוס שם וכן לכל אדם והטור פוסק כלישנא בתרא וע"כ כ' שם דנכון להחמיר שלא לכנוס שם אם נבנה באיסור משמע אבל לא מצד עיקר הדין וכאן לא כתב הטור דין זה שסמך על מ"ש בסי' תקמ"ד בח"ה ששם נאמר בגמרא דבר זה וכ"ש כאן בשבת דחמיר טפי

This prohibition for every person that we mentioned is in any case not a complete prohibition *min hadin* like other prohibitions, since we do not find an explicit prohibition about it, only that these Amoraim did not want to enter it. This shows that there is no prohibition for them except that *l'chatchila* they were stringent with themselves not to enter there, and so too for every person. The Tur rules like the second version, and therefore wrote there "it is proper to be stringent not to enter there if it was built in a forbid-

den way," implying not because of the main din. Here the Tur did not write this din, since he relied on what he wrote in siman 544 regarding Chol HaMoed, where this was said in the Gemora, and certainly here on Shabbos, which is more stringent.

זהו לפי דברי ב"י שכתב בקצרה בה' ח"ה וכונתו לכל מ"ש והוא עולה יפה דלא כמו"ח ז"ל שכתב שם עליו דתקפה עליו משנתו של ב"י אלא משנתו שלימה וברורה בלי פקפוק לפי מה שהרחבנו ביאורו והטור בה' ח"ה שכ' ואפי' נבנה כבר באיסור ע"י עכו"ם לא מיירי מחוץ לתחום ובח"ה דוק' אלא ה"ה בשבת תוך התחום דהם שוים והכל ניחא גם פסק דכאן

This is according to the words of the Bais Yosef, who wrote briefly in the laws of Chol HaMoed, and his intent is all that I wrote, and it fits well – not like my father-in-law, who wrote there about him that the Bais Yosef erred here (lit. "his learning overpowered him"). Rather, his learning is complete and clear without doubt according to our explanation. The Tur in the laws of Chol HaMoed, who wrote "even if it was already built in a forbidden way through a non-Jew," does not speak specifically of outside the *techum* and Chol HaMoed, but the same applies on Shabbos within the *techum*, since they are equal. Everything fits, including the ruling here.

אלא דנ"ל דדוקא אם נבנה באיסור גמור ע"י עכו"ם שהוא אסור לכ"ע אבל אם נבנה בקבלנות דהוא מותר לר"ת אעפ"י שלא רצה לסמוך ע"ז לבנות ביתו כך מ"מ לא מצינו לו שאסרו אם כבר בנאוהו כן וכן מסיק מו"ח ז"ל דכדאי הוא ר"ת לסמוך עליו בשעת הדחק בזה וכ"נ עיקר:

However, it seems to me that this applies only if it was built in a way that is completely forbidden through a non-Jew, which is forbidden according to all. But if it was built *b'kablanus*, which is permitted according to Rabbeinu Tam – although he did not want to rely on it to build his own house that way – we nevertheless do not find that he forbade it if it was already built that way. So concludes my father-in-law: Rabbeinu Tam is worthy of reliance on this in a pressing time. So it seems primary.

PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 4 on Taz 4 **פרי מגדים – משבצות זהב (ד)**

נכון עט"ז ובסי' תקמ"ג (ט"ס תקמ"ד) כתב עוד הט"ז בזה: ובמ"ק י"ב א' יע"ש ועיקר קושיית הב"ח בתקמ"ג אמ"ש הב"י דלא כתב הטור דוקא אדם חשוב שאני שפסק כלישנא בתרא כו' דבחה"מ חוץ לתחום מדינא אסור (מ"ע) ודאי אף לל"ק כל אדם אסור דהרי הונח לו להמקשן אי הוה תוך התחום דאסור לבנות בו בקיבולת אף דהוה רק מ"ע אלא קשיא ליה דחוץ לתחום היתר גמור הוא ומשני לל"ק אדם חשוב אסור אף חוץ לתחום והיינו בשבת או י"ט אבל חה"מ לל"ק ג"כ כל אדם אסור:

It is proper – on the Taz. In siman 543 (a printing error for 544) the Taz wrote further on this. And in Moed Katan 12a; see there. The main question of the Bach in 543 is on what the Bais Yosef wrote – that the Tur did not write "specifically an important person is different," since he ruled like the last version etc. – [for] on Chol HaMoed, outside the *techum*, it is forbidden *min hadin* (*maris ayin*); certainly even according to the first version, every person is forbidden. For the questioner [in the Gemara] took it for granted that if it were inside the *techum* it would be forbidden to build it with *kablanus*, even though it is only *maris ayin*; rather, his difficulty was that outside the *techum* it is completely permitted. And he answered, according to the first version: an important person is forbidden even outside the *techum* – that is, on Shabbos or Yom Tov; but on Chol HaMoed, according to the first version too, every person is forbidden.

והט"ז תירץ דאה"נ דכוונת הב"י מדלא כתב בהלכות שבת דחוץ לתחום חשוב אסור ש"מ כל"ב וסמך על כאן דאין חילוק וכל שנבנה באיסור מ"ע לכ"ע נכון לחוד לא מדינא ובהיתר חשוב נמי א"צ להחמיר:

The Taz answered: indeed, the Bais Yosef's intent is that since [the Tur] did not write in hilchos Shabbos that outside the *techum* an important person is forbidden, this shows [he holds] like the second version, and he relied on [what is written] here, that there is no distinction; and whatever was built with the prohibition of *maris ayin*, according to all it is only "proper," not *min hadin*; and when permitted, an important person also need not be stringent.

וביאור הסוגיא לל"ק ב' חומרות א' חשוב אף בהיתר גמור ראוי להחמיר ב' נבנה באיסור מ"ע לכ"ע אסור מדינא מדפריך והא חוץ לתחום ש"מ תוך התחום הונח לו דאסור וי"ל מדינא ולל"ב ב' קולות בהיתר א"צ אדם חשוב להחמיר ב' באיסור רק נכון לא מדינא דהני רבנן לא עיילי דמחמרי כו' ופסק הטור כל"ב בשל סופרים לקולא. ר"ל ל"ב מחמיר דל"ק לשאר אדם אף באיסור שרי רק א"ח ופסק כל"ב לחומרא בזה דל"ב עיקר וי"ל עוד ל"ב דוקא סייעי' בתיבנא איסור גמור מדינא ממ"ש נכון להחמיר הא בקיבולת מ"ע א"צ להחמיר כלל

The explanation of the sugya: according to the first version, two stringencies – first, an important person, even when completely permitted, should be stringent; second, [if] built with the prohibition of *maris ayin*, according to all it is forbidden *min hadin*, since he asks "but it is outside the *techum*," which shows that inside the *techum* he took for granted that it is forbidden, and one can say *min hadin*. According to the second version, two leniencies – [first,] when permitted, an important person need not be stringent; second, when forbidden, it is only "proper," not *min hadin*, since "those Rabbis did not enter because they were stringent etc." The Tur ruled like the second version, [since] in Rabbinic matters [we follow] the lenient. That is to say, the second version is [also] stringent, for according to the first version, for other people even [what was built] with a prohibition is permitted,

only an important person [is forbidden]; and he ruled like the second version stringently in this, since the second version is primary. One can further say: according to the second version, specifically *sayeih b'tivna* – an actual complete prohibition *min hadin* – [is what is meant by] "it is proper to be stringent"; but with *kablanus*, [which is only] *maris ayin*, there is no need to be stringent at all.

(ולפ"ז מ"ש הטור ואפילו נבנה באיסור נכון להחמיר י"ל דה"ק לא מבעיא נבנה במ"ע דרק נכון לא מדינא אפילו נבנה באיסור ממש שכירי יום וסייע' בתיבנא רק נכון לא מדינא אלא שזה דוחק גם י"ל במ"ע אין בו חומרא כלל לל"ב לכן עשה הב"י כלומר אפילו נבנה (כב"ר) נכון להחמיר דיעבד:

(According to this, what the Tur wrote, "and even if it was built with a prohibition it is proper to be stringent," one can say means: not only [if] it was built with *maris ayin*, where it is only "proper" and not *min hadin*, but even if it was built with an actual prohibition – day-laborers and *sayeih b'tivna* – it is only "proper" and not *min hadin*. But this is forced. One can also say that with *maris ayin* there is no stringency at all according to the second version; therefore the Bais Yosef did [explain]: "that is to say, even [if] it was built (כב"ר), it is proper to be stringent *b'diavad*.")

והב"ח כתב כאן דכדאי ר"ת לסמוך עליו בדיעבד וחולק על הט"ז בתרתי א' דבקיבולת נכון"ן להחמיר עכ"פ ולא מדינא ומש"ה כתב הטור בתקמ"ג נכון ולא מדינא דבקיבולת איירי ובנבנה באיסור ממש שכירי יום מדינא אסור לדור בו ולט"ז בנבנה ממ"ש באיסור מדינא שרי לכנוס בו דהני רבנן החמירו מדלא אסר בגמרא איסור כו' ונכון להחמיר לכל אדם כה"ג: ובמ"ע בקיבולת אף להחמיר לכתחלה א"צ דסייע' בתיבנא הוה איסור ממ"ש לא מראית עין ועא"ר אות א' וא"ה במ"א אות יו"ד אבאר עוד בזה:

The Bach wrote here that Rabbeinu Tam is worthy to rely upon *b'diavad*, and he disagrees with the Taz on two points: first, that with *kablanus* it is at least "proper" to be stringent, though not *min hadin* – and therefore the Tur wrote in 543 "proper" and not *min hadin*, since it speaks of *kablanus*; and [second,] where it was built with an actual prohibition, day-laborers, it is forbidden *min hadin* to live in it. According to the Taz, where it was built with an actual prohibition, *min hadin* it is permitted to enter it, for those Rabbis were stringent – since the Gemara did not forbid it as a prohibition etc. – and it is proper for every person to be stringent in such a case. And with *maris ayin*, with *kablanus*, there is no need to be stringent even *l'chatchila*, since *sayeih b'tivna* is an actual prohibition, not *maris ayin*. See the Eliyahu Rabba, os 1. With Hashem's help, on Magen Avraham os 10, I will explain this further.

מיהו אם התנה ישראל עם עכו"ם שלא לעשות

However, if he stipulated

מגן אברהם (יב)

MAGEN AVRAHAM 12

מיהו אם התנה וכו'. צ"ע דמשמע דלא מהני תנאי אלא במלאכת מטלטלין אבל לא במחובר דהמרדכי ור"י מיירי במטלטלין כמ"ש ססי' תקמ"ג ע"ש ועוד דע"כ מר זוטר' כששכר העכו"ם א"ל שלא לעשות בשבת והם עשאוהו שלא מדעתו ואפ"ה לא רצה ליכנס בו משמע שאף בענין זה אסור

However, if he stipulated etc. This requires study, since it implies that a stipulation helps only for work on movable things but not attached things, since the Mordechai and Rabbeinu Yerucham speak of movable things, as written at the end of siman 543; see there. Further, Mar Zutra, when he hired the non-Jews, surely told them not to work on Shabbos, and they did it without his knowledge, and nevertheless he did not want to enter it – implying that even in this case it is forbidden.

ומיהו י"ל שהעכו"ם עשאוהו מעצמן לטובת מר זוטרא משא"כ כאן מיירי דעשאוהו לטובתן למהר מלאכתן וא"כ כל שעשאום לטובת ישראל אפי' מעצמו אסור וכמ"ש סי' שכ"ה סי"ד ומיהו בקצץ בקבלנות שרי בדיעבד כמש"ל:

However, one can say that the non-Jews did it on their own for Mar Zutra's benefit, unlike here, which speaks of where they did it for their own benefit, to hurry their work. If so, whenever they did it for the Jew's benefit, even on their own, it is forbidden, as written in siman 325:14. However, when he fixed the price *b'kablanus*, it is permitted *b'diavad*, as written above.

פרי מגדים – אשל אברהם (יב)

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 12 on Magen Avraham 12

מיהו עמ"א בתקמ"ג מטלטלים לעשות לאחר המועד יע"ש ומ"ש מר זוטרא כו' במ"ק לתי' סייעיה הוה מסייע בתיבנא ולא הוה קיבולת ואיך עשה כן מר זוטרא ע"כ התנה כו' ועא"ר אות ט':

However – on the Magen Avraham. In siman 543: movable objects, to be made [for use] after the Moed; see there. What he wrote, "Mar Zutra etc." in Moed Katan: according to the answer of *sayeih*, it was helping with straw and was not *kablanus*; then how did Mar Zutra do so? Therefore he stipulated etc. See the Eliyahu Rabba, os 9.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 19 **משנה ברורה (יט)**

באיסור – היינו שהיה בקיבולת ובתוך התחום דהוא אסור רק משום מראית עין דבאמת אדעתיה דנפשיה עביד וכנ"ל

In a forbidden manner – That is, it was by contract and within the *techum*, which is forbidden only because of *maris ayin*, since in truth he works for his own sake, as above.

אבל אם היו שכירי יום דמדינא אסור יש בזה איסור מצד הדין בדיעבד ולא נכון בלבד כ"כ המ"א וכן מוכח ג"כ דעת הב"ח לענין שכיר יום וכ"כ הח"א דבשכיר יום אסור מדינא בענין זה שהוא מילתא דפרהסיא לו לעולם ולאחרים בכדי שיעשו וכמו לקמן בסימן שכ"ה סי"ד ע"ש ויש מקילין דאף בכה"ג אינו אסור מדינא כ"א בכדי שיעשו וע' לקמן בסי' שכ"ה סי"ד שם במ"ב:

But if they were day-laborers, which is forbidden *min hadin*, there is a prohibition *min hadin* even *b'diavad*, not merely "proper." So wrote the Magen Avraham, and so is evident from the opinion of the Bach regarding a day-laborer. So too wrote the Chayei Adam, that with a day-laborer it is forbidden *min hadin* in this matter, since it is a public matter – for him forever, and for others for the time it would take to make it, as below in siman 325:14; see there. Some are lenient that even in such a case it is forbidden *min hadin* only for the time it would take to make it; see below in siman 325:14, in the Mishna Berura there.

MISHNA BERURA 20 **משנה ברורה (כ)**

נכון להחמיר – והאחרונים כתבו דבדיעבד יש לסמוך בקבלנות על דעת ר"ת ומותר לדור בו אפילו לעצמו וכן בסיתות האבנים ותיקון הקורות אם היה בקבלנות יש להתיר בדיעבד לשקעם בבנין:

It is proper to be stringent – The Acharonim wrote that *b'diavad* one may rely on the opinion of Rabbeinu Tam regarding contract, and it is permitted to live in it, even for himself. Similarly with dressing the stones and preparing the beams, if it was by contract, one may permit *b'diavad* to set them into the building.

MISHNA BERURA 21 **משנה ברורה (כא)**

שלא יכנסו בו – לעולם ואפילו אחרים אבל מ"מ מותר ליהנות ממנו ולמכרה לא"י:

Not to enter it – ever, and even others. But in any case it is permitted to benefit from it and to sell it to a non-Jew.

MISHNA BERURA 22 **משנה ברורה (כב)**

בעל כרחו – ר"ל שעבר על תנאו שהתנה עמו מקודם על כן אין לו לחוש לזה דהיינו שאין צריך אפילו למחות לו עוד בעת שעושה המלאכה [כן מוכח במרדכי ורי"ו שהם מקור דין לזה שהובאו בב"י לקמן וכן מוכח מביאור הגר"א]

Against his will – This means that he transgressed the stipulation he made with him beforehand; therefore he need not be concerned about this, meaning he need not even protest to him again at the time he does the work [so is evident in the Mordechai and Rabbeinu Yerucham, who are the source of this din, brought in the Bais Yosef below, and so is evident from the Biur HaGra].

ועיין במ"א שמפקפק מאד בדין זה דכיון שהוא מחובר והוי מילתא דפרהסיא איכא חשדא דרואים שלא ידעו שהתנה וכן בא"ר נתקשה על עיקר הדין של המרדכי וע"כ אין להקל בזה אלא יראה למחות לו ולמנעו מפעולתו

See the Magen Avraham, who strongly questions this din: since it is attached and a public matter, there is suspicion by onlookers who do not know that he stipulated. The Eliyahu Rabba also found the main din of the Mordechai difficult. Therefore one should not be lenient in this, but should protest to him and stop him from his work.

וכתב הא"ר דמ"מ נראה שא"צ ליתן להם מעות כדי שיפסקו כיון שבכך התנה מתחלה ונרצו לכך עכ"ד ומשמע מלשונו דאם לא התנה מתחלה אין די במחאתו בלבד אלא צריך לפזר ממעותיו כדי שיפסקו ונראה שטעמו דפשע דה"ל להתנות מתחלה וצ"ע לדינא:

The Eliyahu Rabba wrote that nevertheless it seems he need not give them money to stop, since he stipulated this at the beginning and they agreed to it. End of his words. His language implies that if he did not stipulate at the beginning, his protest alone is not enough, but he must spend his money so that they stop. It seems his reason is that he was negligent, since he should have stipulated at the beginning; and this requires study *l'halacha*.

Seif 4 סעיף ד

BASIS OF THIS SEIF Maris ayin

– Public work on a movable object known to be a Jew's, such as a ship, is treated like work on attached things (the seif).

Melacha: Not named – the seif speaks of the Jew's work in general.

Public Melacha on Movables

HALACHA 244:4

A ship **13)** known to be a Jew's is like *mechubar*. The **Magen Avraham** (13) and **Mishna Berura** (23) explain that this refers to work done in a public, known place, and not in the Jew's property. That is why the Mechaber chose a ship, which is usually built publicly. If done privately, one need not be stringent (siman 252:3).

The **Biur Halacha** notes that in 252:3 the Mechaber writes about this only "one should be stringent," which contradicts our seif (so notes the Magen Avraham and the Gra). The Acharonim (Tosefos Shabbos, Shulchan Aruch HaRav, Chayei Adam) hold our seif is primary.

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

מלאכת פרהסיא, אפילו במטלטלין כגון ספינה הידועה לישראל, דינה כמו מלאכת מחובר:

4 Public melacha, even on movable objects, such as 13) a ship known to belong to a Jew, has the din of melacha on attached things.

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

Such as a ship **כגון ספינה הידועה לישראל**

MAGEN AVRAHAM 13 **מגן אברהם (יג)**

כגון ספינה. עסי' רנ"ב ס"ג דבעינן דוק' שעושה במקום מפורס' ולכן נקט ספינה דרגילות לעשות בפרהסיא דלא כע"ש שלא ע"ש:

Such as a ship. See siman 252:3, that we require specifically that he does it in a publicized place. Therefore he chose a ship, which is usually built publicly – not like the Olas Shabbos; see there.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 13 on Magen Avraham 13 **פרי מגדים – אשל אברהם (יג)**

כגון עמ"א לא הבינותי דברי האדון ז"ל כפי מ"ש ברכ"ב יו"ד דהמחבר סובר דהפרש יש בין נקרא שם ישראל עליו היינו ידוע ספינה זו של איש פלוני מדינ"א אסור (היינו מ"ע) ואם אין נקרא שם ישראל ידוע רק יודעין שהיא של ישראל כמו כתונת בכובס דנוכרים של ישראל רק טוב להחמיר י"ל בספינה דנקרא שם ישראל פלוני עליה אף באין מקום מפורסם אסור ואם לשיטתיה שם לא הוה לסתום

For example – on the Magen Avraham. I did not understand the words of the master (z"l), according to what he wrote in רכ"ב, os 10, that the Mechaber holds there is a difference: where the name of a Jew is called upon it – that is, it is known that "this ship belongs to so-and-so" – it is forbidden *min hadin* (that is, *maris ayin*); and where the name of a Jew is not called upon it, but it is only known that it is a Jew's, like a garment at the launderer recognized as a Jew's, it is only good to be stringent. One can say that with a ship upon which the name of so-and-so the Jew is called, even not in a publicized place it is forbidden; and according to his approach there, he should not have stated it without qualification.

ובס' תו"ש כתב על הט"ז דנעלם ממנו ברנ"ב ואין ראוי לכתוב כן על אדונינו דוד כאמור ושם בס' הנ"ל אות יו"ד ג' חילוקים במחובר גמור אסור אף שא"י שהוא של ישראל ובאבנים לצורך מחובר בתרתי לטיבותא שא"י ובצינעא שרי הא חדא לריעותא אסור ובתלוש גמור בספינה דוקא תרתי לריעותא אסור עכ"ל ולא ידענא מי הגיד לו כל אלה

In the Sefer Tosefos Shabbos he wrote about the Taz that [the din] in siman 252 was hidden from him; it is not fitting to write so about our master David, as stated. And there, in the aforementioned sefer, os 10, [he makes] three distinctions: with something fully attached it is forbidden even if it is not known to be a Jew's; with stones for the purpose of attachment, with two favorable

> factors – that it is not known and it is private – it is permitted, but with one unfavorable factor it is forbidden; and with something fully detached, a ship, only with two unfavorable factors is it forbidden. End of quote. I do not know who told him all this.

ומלכוש דאבנים אם א"י שסיתת בשבת שרי משמע אף שידוע שהם של ישראל. גם בכל בו משמע דאף מחובר גמור אם אין נקרא שם ישראל עליו שרי ואפשר אה"נ דהר"ב אכולה מילתא קאי והמחבר מודה ליה בזה וכתב וי"א לאו לחלוק כ"א שלא נמצא ברוב הפוסקים כן.

> From the Levush – that with stones, if it is not known that he cut them on Shabbos, it is permitted – it is implied [that this is so] even if it is known that they are a Jew's. Also in the Kol Bo it is implied that even something fully attached, if the name of a Jew is not called upon it, is permitted. It is possible that indeed the Rama refers to the whole matter, and the Mechaber agrees with him on this, and he wrote "and some say" not to disagree, but because it is not found so in most of the poskim.

ויש לצדד בזה היכא שקצץ ועכו"ם בונה בית חדש וא"י ולא נקרא עדיין שם ישראל עליו ובפרט ברחוב שאין ישראלים דרים שם הרואה אומר של א"י הוא ומיהו בשר הבונה בית לישראל אף שידוע הוא שיהיה של ישראל פלוני פשיטא דמותר ואם נבנה בקבלנות מותר לכנוס בו כמ"ש המ"א אות יו"ד וט"ז וד' ושכירי יום אסור אף באין מפורסם ועיין נ"ץ בזה יע"ש:

> One can consider this where he fixed a price and a non-Jew builds a new house, and it is not known, and the name of a Jew is not yet called upon it – especially on a street where Jews do not live: the onlooker says it is a non-Jew's. However, with a nobleman who builds a house for a Jew, even though it is known that it will belong to so-and-so the Jew, it is obvious that it is permitted. If it was built by *kablanus*, it is permitted to enter it, as the Magen Avraham wrote in os 10, and the Taz, os 4; and [if built by] day-laborers, it is forbidden even when not publicized. See נ"ץ on this; see there.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 23 **משנה ברורה (כג)**

הידועה לישראל – אין מיירי שעושה אותה ברשות ישראל דא"ה אפילו היה דינו רק כמטלטלין דעלמא ג"כ היה אסור כדמוכח בסימן רנ"ב ס"ב דאף במטלטלין אסור אם עושה אותה ברשות ישראל אלא מיירי שלא בביתו ועיין במ"א ושארי אחרונים דדוקא אם לעושה את הספינה במקום גלוי ומפורסם דאם בצינעה אין להחמיר בה כדמוכח בסימן רנ"ב ס"ג:

> **Known to belong to a Jew** – This does not speak of where he does it in the Jew's domain, for then even if its din were only like ordinary movable things, it would also be forbidden, as is evident in siman 252:2 – that even movable things are forbidden if he does it in the Jew's domain. Rather, it speaks of where it is not in his house. See the Magen Avraham and other Acharonim: only if he makes the ship in an open and publicized place; but if privately, one need not be stringent with it, as is evident in siman 252:3.

Seif 5 סעיף ה

BASIS OF THIS SEIF Amira l'akum | Hiring for a period

– A non-Jew hired for a period to write or weave works whenever he wishes, and the Jew does not profit from his Shabbos work (the seif; MA 14). The dissenting view holds the Jew does profit (MA 15).

Melacha: Named in the seif: writing – *Koseiv* (כותב #32) – and weaving – *Oreg* (אורג #19).

Hiring for a Period

HALACHA 244:5

The Mechaber is the Rambam. The **Magen Avraham** (14) explains **14)** his case: like a nobleman who has a private scribe or tailor. Whenever the nobleman needs something written, the scribe must write; when not needed, he sits idle. He may write on Shabbos since he works whenever he wants – the Jew does not tell him to work on Shabbos, and if he wishes he does it tomorrow, so the Jew gains nothing from the Shabbos work.

15) The one who forbids is the Raavad: even though the Jew is not particular when the non-Jew is idle, the work benefits him, and it is not like *kablanus* (Taz 5). The Magen Avraham (15) explains: perhaps tomorrow he will need something else written and the scribe cannot do both at once.

The **Taz** (5) infers that even the Rambam permits only where the Jew is not particular if the non-Jew skips a day. If he is particular, all agree it is forbidden. Similarly, if the non-Jew must finish a sefer or garment within the period, it is as if the Jew is particular. The **Mishna Berura** (24) explains, following the Pri Megadim: this is where it is known that he cannot finish without working on Shabbos, even if he could finish by working at night.

All the Work

The Rama writes that **16)** if he hired him for all work, all agree it is forbidden. The Jew will almost certainly need other work tomorrow, so he gains from the Shabbos work. The same applies if he hired him to weave or write continuously (MA 16, MB 29).

The **Mishna Berura** (30) applies this to **maidservants**: since they are hired for all work, one must stop them from doing their employers' work on Shabbos even outside the Jew's house and without being told – certainly in the Jew's house. Rabbeinu Simcha (Taz 1) forbids a maidservant even her own work in her employers' house, because of the onlookers. The Eliyahu Rabba permits her own work, and the Chayei Adam permits mending her own clothes, since it is recognizable that she is doing her own work.

The **Biur Halacha** (ד"ה ויש מי שאוסר) brings that the Eliyahu Rabba rules like the first opinion, but it is good and proper to satisfy the Raavad as well.

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

אם שכר עכו"ם לשנה או לשתים שיכתוב לו או שיארוג לו בגד, הרי זה כותב ואורג בשבת כאלו קצץ עמו שיכתוב לו ספר או שיארוג לו בגד, שהוא עושה בכל עת שירצה; והוא שלא יחשוב עמו יום יום ולא יעש' המלאכ' בבית ישראל; ויש מי שאוס' בשוכר עכו"ם לזמן:

הגה ודוקא ששכרו למלאכה מיוחדת, כגון בגד לארוג או ספר לכתוב, אבל כששכרו לכל המלאכות שיצטרך תוך זמן השכירות, לכ"ע אסור (ב"י) וכמו שיתבאר ס"ס רמ"ז:

---

5 If he hired a non-Jew for a year or two 14) to write for him or weave a garment for him, he may write and weave on Shabbos, as if he had contracted with him to write a sefer or weave a garment, since he works whenever he wants – provided that he does not reckon with him day by day and the work is not done in the Jew's house. 15) There is one who forbids hiring a non-Jew for a period of time.

RAMA *This is only when he hired him for a specific job, such as a garment to weave or a sefer to write. But if he hired him for all the work he will need during the period,* **16)** *all agree it is forbidden* [Bais Yosef]*, as will be explained at the end of siman 247.*

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

To write for him **שיכתוב לו או שיארוג לו בגד**

MAGEN AVRAHAM 14 **מגן אברהם (יד)**

שיכתוב לו. נ"ל כונת הרמב"ם כדרך השרים שיש להם סופר מיוחד או חייט מיוחד שבכל עת שצריך השר לכתוב מחויב לו לכתוב ובעת שא"צ יושב בטל ולכן מותר לכתוב או לארוג בשבת שהוא עושה בכל עת שירצ' שהרי הישראל אינו אומר לו לעשות בשבת, ואם רצה עושה למחר ואין הישראל מרויח במה שעושה בשבת:

To write for him. It seems to me that the Rambam's intent is like the way of noblemen who have a special scribe or tailor: whenever the nobleman needs to write, he is obligated to write for him, and when he does not need him, he sits idle. Therefore he may write or weave on Shabbos, since he works whenever he wishes, for the Jew does not tell him to work on Shabbos, and if he wants he does it tomorrow, and the Jew does not profit from what he does on Shabbos.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 14 on Magen Avraham 14 **פרי מגדים – אשל אברהם (יד)**

שיכתוב עמ"א ביאר דעת הר"מ ור"א בפ"ו מה"ש בפ"ו הי"ב כפי דעתו ז"ל ועט"ז ה' יש לפרש בע"א ועמ"ש אי"ה באות י"ו מזה:

That he write – on the Magen Avraham. He explained the opinion of the Rambam and the ר"א, perek 6 of hilchos Shabbos, halacha 12, according to his understanding (z"l). See the Taz, os 5: it can be explained differently. See what I will write on this, with Hashem's help, in os 16.

כאלו קצץ עמו שיכתוב לו ספר או שיארוג

As if he fixed the price with him

TAZ 5 **ט"ז (ה)**

כאלו קצץ עמו כו'. זה דעת הרמב"ם והיש מי שאוסר הוא הראב"ד שכתב ע"ז שאע"פ שאינו מדקדק עמו כשהוא בטל מ"מ אותה מלאכה משתרשא ליה ואינו דומה לקבלנות עכ"ל משמע דגם הרמב"ם לא התיר בקוצץ לזמן אלא באינו מקפיד אם יבטל איזה יום אבל אם מקפיד עליו שלא ישב איזה יום בטל ודאי אסור לכולי עלמא וכן אפילו בסתם והוא שכרו לגמור ספר או בגד תוך אותו זמן הוה כמקפיד דלא התיר הרמב"ם אלא כשאין עליו לגמור המלאכה ואינו מקפיד על ביטולו כנלע"ד:

As if he fixed the price with him etc. This is the opinion of the Rambam. The "one who forbids" is the Raavad, who wrote on this: "Although he is not particular with him when he idles, nevertheless that work benefits him, and it is not like *kablanus*." End quote. This implies that even the Rambam permitted a fixed arrangement for a period only when he is not particular if he idles some day. But if he is particular with him not to sit idle any day, it is certainly forbidden according to all. Similarly, even without specification, if he hired him to finish a sefer or garment within that time, it is as if he is particular, since the Rambam permitted only when he is not required to finish the work and he is not particular about his idleness. So it seems to me.

PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 5 on Taz 5 **פרי מגדים – משבצות זהב (ה)**

כאלו עט"ז החמיר כשקובע לו זמן דאדעתא דישראל עביד לגמור תוך הזמן עא"ר אות י"ב מתיר כה"ג דאם לא יעשה בשבת יעשה בחול י"ש

As if – on the Taz. He was stringent when he sets a deadline for him, since [the non-Jew] acts with the Jew in mind, to finish within the time. See the Eliyahu Rabba, os 12: he permits in such a case, since if he does not do it on Shabbos he will do it on a weekday; see there.

וסברת הט"ז נראה נכון כיון שקובע לו שצריך לו הבגד חיך הזמן וידוע שא"א לגמור אם לא שעושה בשבת ג"כ הוה כמצווה לעשות בשבת ואף אם יאנוס העכו"ם עצמו וישב בלילה יוכל לגמור בחול מ"מ אדעתא דישראל עביד ועיין לבוש מ"ש בכל יום ובא"ר שם וי"ל דמפרש מחלוקת הר"מ והר"א ז"ל כה"ג דכתב הט"ז וכדכתיבנא:

The Taz's reasoning seems correct: since he sets [a time] for him, that he needs the garment within the time, and it is known that it is impossible to finish unless he works on Shabbos too, it is like instructing him to work on Shabbos. Even if the non-Jew could exert himself and sit at night and finish on weekdays, nevertheless he acts with the Jew in mind. See the Levush, what he wrote, "every day," and the Eliyahu Rabba there. One can say that he explains the dispute of the Rambam and the ר"א (z"l) in this way, as the Taz wrote and as I have written.

ועכו"ם המושכר לשנה לכבות דליקה יש להתיר עב"י כאן ומ"א של"ד אות כ"ח דבדליקה התירו: ואי"ה שם יבואר:

A non-Jew hired for a year to extinguish fires – one may permit; see the Bais Yosef here and Magen Avraham 334, os 28, that with a fire they permitted. With Hashem's help it will be explained there.

בבית ישראל; ויש מי שאוס' בשוכר עכו"ם לזמן

There is one who forbids

MAGEN AVRAHAM 15 **מגן אברהם (טו)**

ויש מי שאוסר. משום דס"ל דהישראל מרויח במה שעושה בשבת דשמא יצטרך גם למחר לכתוב ולא יוכל לעשות שניהם כאחד:

There is one who forbids. Because he holds that the Jew profits from what he does on Shabbos, since perhaps tomorrow he will also need writing, and he will not be able to do both at once.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 15 on Magen Avraham 15 **פרי מגדים – אשל אברהם (טו)**

ויש עמ"א הוא הראב"ד ז"ל שם ועיין מ"מ שם מ"ש שנלמוד ממ"ק י"ב א' יע"ש בגמרא רבי אומר כו' ואי"ה בתקל"ז יבואר מזה:

And some – on the Magen Avraham. This is the Raavad (z"l) there. See the Magid Mishna there, what he wrote, that we learn from Moed Katan 12a; see there in the Gemara, "Rebbi says etc." With Hashem's help, in siman 537 this will be explained.

לכ"ע אסור (ב"י) וכמו שיתבאר ס"ס רמ"ז *All agree it is forbidden*

מגן אברהם (טז) **MAGEN AVRAHAM 16**

לכ"ע אסור. דקרוב הדבר לודאי שיצטרך למחר מלאכ' אחרת וא"כ מרויח הישראל במלאכת העכו"ם בשבת וה"ה אם שכרו לארוג לו תמיד או לכתוב לו תמיד דזה פשיטא דאסור לכתוב לו בשבת:

All agree it is forbidden. Since it is close to certain that tomorrow he will need other work; if so, the Jew profits from the non-Jew's work on Shabbos. The same applies if he hired him to weave for him constantly or to write for him constantly – this is obviously forbidden, to write for him on Shabbos.

פרי מגדים – אשל אברהם (טז) **PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 16** on Magen Avraham 16

לכ"ע אסור עמ"א אף דפשיטא הוא הפרש יש דבשכרו למלאכה מיוחדת יש מתירין אף בע"ש לשלוח אגרת ולכל המלאכות בע"ש אסור ובה' מותר כמ"ש המ"א ברמ"ז אות ט' (די"א ג"ז מותר כמו שצידד בב"י כאן ורמ"ז ואף הרב שכתב כאן לכ"ע אסור משמע דפשיט ליה לא הגיה ברמ"ז ע' א"ר שם אות יו"ד ובתוי"ש שם גם י"ל דלאו ודאי הוא שילך בשבת שרי מספק משא"כ כשרואה צריך למחות)

According to all it is forbidden – on the Magen Avraham. Even though it is obvious, there is a difference: where he hired him for a specific task, some permit even on Erev Shabbos – to send a letter; and for all tasks, on Erev Shabbos it is forbidden and on Thursday permitted, as the Magen Avraham wrote in siman 247, os 9. (For some say this too is permitted, as the Bais Yosef considered here and in 247; and even the Rav [the Rama], who wrote here "according to all it is forbidden," implying that it was obvious to him, did not gloss in 247; see the Eliyahu Rabba there, os 10, and the Tosefos Shabbos there. One can also say that since it is not certain that he will go on Shabbos, it is permitted out of doubt; unlike when he sees, where he must protest.)

אבל שכרו שיעשה תמיד מלאכה פשיטא דאסור ובד' וה' נמי אסור וא"ה שם יבואר עוד:

But [if] he hired him to do work constantly, it is obvious that it is forbidden, and on Wednesday and Thursday it is also forbidden. With Hashem's help it will be explained further there.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

משנה ברורה (כד) **MISHNA BERURA 24**

שיכתוב לו – כתב מ"א כונת הרמב"ם כדרך השרים שיש להם סופר מיוחד או חייט מיוחד שבכל עת שצריך השר לכתוב מחויב לו לכתוב ובעת שאין צריך לו יושב ובטל ולכן מותר לכתוב או לארוג בשבת שהוא עושה בכל עת שירצה שהרי הישראל אין אומר לו לעשות בשבת ואם רצה עושה למחר ואין הישראל מרויח במה שעושה בשבת אבל אם שכרו לארוג לו תמיד בשנה זו או לכתוב לו תמיד אסור אף להרמב"ם לכתוב לו בשבת אף שאין מדקדק עליו על ביטול איזה יום מ"מ הרי מרויח הישראל בעשייתו

To write for him – The Magen Avraham wrote that the intent of the Rambam is like the way of noblemen who have a special scribe or tailor: whenever the nobleman needs to write, he is obligated to write for him, and when he does not need him, he sits idle. Therefore he may write or weave on Shabbos, since he works whenever he wishes, for the Jew does not tell him to work on Shabbos, and if he wants he does it tomorrow, and the Jew does not profit from what he does on Shabbos. But if he hired him to weave for him constantly this year or to write for him constantly, it is forbidden even according to the Rambam to write for him on Shabbos, since even though he is not particular with him about idling some day, the Jew nevertheless profits from his doing it.

ומהט"ז משמע דגם בכה"ג חשוב להרמב"ם קבלנות כיון שאינו מקפיד עליו אם יבטל איזה יום דאם הוא מקפיד עליו שלא ישב איזה יום בטל אסור לכו"ע דהוי כאלו צוהו לעשות ביום השבת. עוד כתב הט"ז דאם שכרו לגמור ספר או בגד תוך אותו זמן הוא כמקפיד והיינו בשידוע דא"א לגמור אם לא שיעשה גם בשבת ואף שאם יאנוס עצמו וישב בלילה יוכל לגמור בחול אעפ"כ הוי זה כמצוה לו לעשות בשבת [כן ביאר הפ"מ כונתו והסכים עמו נגד הא"ר]:

From the Taz it is implied that even in such a case it is considered *kablanus* according to the Rambam, since he is not particular with him if he idles some day. But if he is particular with him not to sit idle any day, it is forbidden according to all, since it is as if he commanded him to do it on Shabbos. The Taz also wrote that if he hired him to finish a sefer or garment within that time, it is as if he is particular – meaning when it is known that it is impossible to finish without doing it on Shabbos too. Even though if he forced himself and sat at night he could finish during the week, nevertheless this is as if he commanded him to do it on Shabbos [so the Pri Megadim explained his intent, and agreed with him against the Eliyahu Rabba].

MISHNA BERURA 25 **משנה ברורה (כה)**

או שיארוג לו ה''ז וכו' – כצ"ל:

Or to weave for him, he may etc. – So should the text read.

MISHNA BERURA 26 **משנה ברורה (כו)**

שלא יחשוב עמו – ר"ל שלא ידקדק עליו אם מבטל איזה יום ממלאכתו:

Provided he does not reckon with him – This means that he is not particular with him if he idles some day from his work.

MISHNA BERURA 27 **משנה ברורה (כז)**

בבית ישראל – דבזה אפילו קבלנות גמורה אסור כדלקמן בסימן רנ"ב:

In a Jew's house – For in this case even complete *kablanus* is forbidden, as below in siman 252.

MISHNA BERURA 28 **משנה ברורה (כח)**

ויש מי שאוסר – הוא דעת הראב"ד והנה לדעת הט"ז הנ"ל ניחא בפשיטות טעם הראב"ד דס"ל דאף שאינו מקפיד על ביטולו מ"מ הרי הישראל מרויח על ידו ולדעת המ"א הנ"ל ג"כ ניחא דס"ל להראב"ד דהישראל מרויח במה שעושה בשבת דשמא יצטרך גם למחר לכתוב ולא יוכל לעשות שניהם כאחד:

There is one who forbids – This is the opinion of the Raavad. According to the Taz above, the reason of the Raavad is simple: he holds that although he is not particular about his idling, nevertheless the Jew profits through him. According to the Magen Avraham above, it is also understood: the Raavad holds that the Jew profits from what he does on Shabbos, since perhaps tomorrow he will also need writing and will not be able to do both at once.

MISHNA BERURA 29 **משנה ברורה (כט)**

למלאכה מיוחדת – דבזה אפשר שלא יגיע לישראל ריוח עי"ז שהוא עושה בשבת כגון שלא יצטרך הישראל אריגה או כתיבה כ"כ אבל אם לכל המלאכות קרוב הדבר לודאי שיצטרך למחר מלאכה אחרת וא"כ מרויח הישראל במלאכת הא"י בשבת ולכך אפילו אם לא יחשוב עמו יום יום אסור:

For a specific job – For in this case it is possible that no profit will come to the Jew from his doing it on Shabbos, such as if the Jew will not need so much weaving or writing. But for all work, it is close to certain that tomorrow he will need other work; if so, the Jew profits from the non-Jew's work on Shabbos. Therefore, even if he does not reckon with him day by day, it is forbidden.

MISHNA BERURA 30 **משנה ברורה (ל)**

לכל המלאכות – ומטעם זה יש למחות ביד השפחות כשעושין מלאכת אדוניהן בשבת אפילו כשעושין שלא בבית ישראל ושלא בצווי בעליהן דהא הם שכורין לכל המלאכות וכ"ש כשעושין בבית ישראל דזה אסור אפילו בשכור למלאכה מיוחדת וכנ"ל.

For all work – For this reason one must protest against maidservants when they do their employers' work on Shabbos, even when they do it outside the Jew's house and without their owners' command, since they are hired for all work; and certainly when they do it in the Jew's house, which is forbidden even when hired for a specific job, as above.

ועיין בט"ז סק"ך דמביא בשם רבינו שמחה דהוא אוסר להשפחה אפילו לעשות מלאכת עצמה בבית בעליה והטעם מפני הרואים שלא יאמרו מלאכה של ישראל היא עושה והא"ר הביא בשם סה"ת דמלאכת עצמה מותר ודעתו שגם רבינו שמחה מודה לזה ע"ש בדבריו והפמ"ג יישב דברי הט"ז ע"ש ועיין בספר ח"א כלל ס"ד דלתקן השפחה בגדיה לכו"ע מותר בבית בעה"ב שהוא ניכר שמלאכת עצמה היא עושה ועי"ש עוד מה שכתב בענין זה ועיין מה שכתבנו בס"ק ל"ה:

See the Taz, seif katan 1, who brings in the name of Rabbeinu Simcha that he forbids a maidservant even to do her own work in her employers' house; the reason is because of onlookers, lest they say she is doing the Jew's melacha. The Eliyahu Rabba brings in the name of the Sefer HaTerumah that her own work is permitted, and holds that Rabbeinu Simcha also agrees to this; see his words. The Pri Megadim reconciled the words of the Taz; see there. See the Chayei Adam, klal 64, that for a maidservant to mend her own clothes in the employer's house is permitted according to all, since it is recognizable that she is doing her own work. See there further what he wrote on this subject, and see what we wrote in seif katan 35.

Seif 6 סעיף ו

BASIS OF THIS SEIF Amira l'akum | Loss (hefsed) | Maris ayin | Sechar Shabbos

– Permitted by contract and because of loss: otherwise he will collect the customs himself and come to a Torah prohibition – writing a receipt (MA 17; MB 32; Taz 6).

– Striking coins is permitted to the non-Jew though it makes a sound (Rama; see siman 252). Sitting with the non-Jew to follow his dealings is forbidden because of "pursuing your affairs" (siman 306); sitting only to guard against theft is permitted, if he does not speak about the business (MB 37).

Melacha: Named by the commentaries: writing – *Koseiv* (כותב #32). MA 20 also mentions trapping and attached produce.

Background *(general; not stated in the seif): Taz 6 compares the leniency for loss in the case of one overtaken by nightfall, where the concern was carrying four amos (compare* מוציא מרשות לרשות *#39).*

Customs and the Mint

HALACHA 244:6

"Hires a non-Jew" – the text reads "rents to him," but the meaning is that he hires the non-Jew (MB 31).

Why a Contract Is Permitted

17) *Kablanus* is permitted *min hadin*, like giving hides to a tanner (252:2). Two problems remain: the Jew is setting the work for Shabbos, and the business is publicly known as the Jew's. These were permitted because of loss – a person is anxious about his money, and if we do not permit him he will collect himself and come to a *d'oraisa* prohibition, since tax collectors write receipts (Bais Yosef; MA 17, MB 32).

The **Taz** (6) challenges the Bais Yosef's reasoning: according to it, where collectors do not write (common in small places), it would be forbidden. Rather, Chazal permit a minor rabbinic prohibition in order that a person not come to a more severe one, even if both are rabbinic. Since we can be sure a person will not sit by and lose so much, it is better he do the lighter *issur*. The Taz asks: why then was a bathhouse not permitted because of loss (siman 243)? He answers that this was permitted only for a large loss such as customs or a mint. A bathhouse owner knew from the start that it would not operate on Shabbos.[2]

The **Mishna Berura** (32) adds that he himself may not collect even food items as customs, though there is no concern of *techum*, trapping, or detaching, because of ממצוא חפצך (siman 306).

Renting Out the Shabbosos

The Rama permits **18)** renting the customs to a non-Jew for Shabbosos alone. Is this not *sechar Shabbos* without *havla'a*?

– The **Magen Avraham** (18) answers that there is no *sechar Shabbos* here at all: the non-Jew does not pay rent, he *buys* the customs, like selling merchandise. It is forbidden only because of *maris ayin*, and here Chazal were not concerned because of loss.

– The **Taz** (245:3), Tosefos Shabbos and the Gra hold it is *sechar Shabbos*, but permitted because of the great loss.

– The **Biur Halacha** (ד"ה דבמקום פסידא) concludes that one may be lenient, but all agree there is no leniency for a real day-laborer.

The **Mishna Berura** (35) draws a practical conclusion: all the Poskim permit only the forms described – *kablanus*, or renting the profits themselves. Tavern-keepers who take a non-Jew into their house for Shabbos to

sell drinks act improperly, since a day-laborer is never permitted. The only way is to sell him all the merchandise on Erev Shabbos. He concludes: whoever trusts in Hashem and does not search for leniencies regarding Shabbos is fortunate.

The mint **19)** has the same din: one may give silver to a non-Jew before Shabbos by contract, or rent him the Shabbos profits (MB 36).

Sitting With the Non-Jew

The **Taz** (7) explains the prohibition **20)** of sitting with the non-Jew: it is forbidden to sit there in order to know what business is being done and receive an accounting tomorrow, because of ממצוא חפצך. If he sits only to guard against the non-Jew stealing, it is permitted. He proves from Bava Metzia 58a that one may guard on Shabbos – only payment for Shabbos guarding is forbidden. This justifies the custom of mill-lessees to station a Jew there even on Shabbos, as long as he does not talk about the business (MB 37). The **Magen Avraham** (20) adds that even if he rented the Shabbosos to the non-Jew and has nothing to do with it, he may not sit there, lest people say the non-Jew is working for him.

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

יהודי הקונה מכס ומשכיר לו עכו"ם לקבל מכס בשבת, מות' אם הוא בקבולת, דהיינו שאומ' לו לכשתגבה ק' דינרים אתן לך כך וכך:

הגה וכן יוכל להשכיר המכס לכל השבתות לעכו"ם והעכו"ם יקח הריוח של שבתות לעצמו, ולא חיישי' שיאמרו לצורך ישראל הוא עוש', דבמקום פסידא כה"ג לא חששו [ב"י]; וישראל הממונה על מטבע של מלך, דינו כדין הממונ' על המכס, ואע"פ שמשמיעי' קול בשבת בהכא' המטבע [הגהו' מיי' פ"ז] וע"ל סי' רנ"ב; ויזהר שלא ישב הישראל אצל העכו"ם בשב' כשעוסק במלאכתו במטבע, או בקבל' המכס [מרדכי פ"ק דשב']:

---

6 A Jew who buys the right to collect customs and hires a non-Jew to collect the customs on Shabbos – it is permitted 17) if it is by contract, that is, he says to him, "When you collect a hundred dinarim, I will give you such-and-such."

RAMA *Similarly,* **18)** *he may rent out the customs for all the Shabbosos to a non-Jew, and the non-Jew takes the Shabbos profits for himself. We are not concerned that people will say he is working for the Jew, since in a case of loss like this they were not concerned* [Bais Yosef]. *A Jew appointed over the king's mint* **19)** *has the din of one appointed over customs, even though a sound is made on Shabbos in striking the coins* [Hagahos Maimonios; see siman 252]. *He must be careful that the Jew does not sit with the non-Jew on Shabbos* **20)** *while he is busy with his work of the coins or collecting the customs* [Mordechai].

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

A Jew who buys customs — **יהודי הקונה מכס ומשכיר לו עכו"ם לקבל מכס**

RABBI AKIVA EIGER — **רבי עקיבא איגר**

סעיף ו' יהודי הקונה מכס. ואפשר דשרי לקנות לכתחלה מכס דבשעת קנין לא עביד איסורא וכי מטא שבת כיון דכבר קנה שרי ליה משום פסידא:

---

[2] The Magen Avraham (17) also concludes that it is permitted even where they do not write, because of loss, and because it is like rescuing money from their hands.

Seif 6: A Jew who buys customs. It is possible that it is permitted to buy customs *l'chatchila*, since at the time of acquisition he does no prohibited act, and when Shabbos arrives, since he already bought it, it is permitted to him because of loss.

אם הוא בקבולת

If it is by contract

מגן אברהם (יז)

MAGEN AVRAHAM 17

בקבולת. דאז שרי מדינ' כמ"ש סי' רנ"ב ואף על גב דאסור לקבוע לו מלאכתו בשבת מ"מ הכא שרו משום פסיד' דאי לא שרית ליה אתי לידי איסור' דאוריית' שיבוא לקבל המכס בעצמו ויכתוב כדאי' סי' רס"ו ומה"ט שרינן הכא אף על גב דהוי פרהסי' (ב"י) א"כ משמע דבמכס שאין כותבין כגון אותן שלוקחין ממיני מאכל אסור

By contract. Then it is permitted *min hadin*, as written in siman 252. Although it is forbidden to set his work on Shabbos, here they permitted because of loss, for if you do not permit him, he will come to a Torah prohibition – that he will come to collect the customs himself and write – as brought in siman 266. For this reason we permit here even though it is public (Bais Yosef). If so, it implies that with customs where they do not write, such as those taken on kinds of food, it is forbidden.

ומ"מ נ"ל דשרי משום פסידא שלא יפסיד ואף על גב די"א דאסור שבות דשבות במקום פסיד' וכמ"ש סי' ש"ז ס"ה וסי"ט מ"מ הכא שרי דהוי כמציל מידם כמ"ש המרדכי כלו' שלא ישתקע הממון ביד עכו"ם כדאמרינן פ"ק דע"א:

Nevertheless, it seems to me that it is permitted because of loss, so that he does not lose. Although some say that a *shevus d'shevus* is forbidden in a case of loss, as written in siman 307:5 and 19, nevertheless here it is permitted, since it is like rescuing from their hands, as the Mordechai wrote – that is, so that the money does not sink into the hands of non-Jews, as we say in the first perek of Avoda Zara.

יהודי ששכר המלח מותר לשכור לו פועלי' בקבולת שאם יעשה לו כך וכך מלח יתן לו כך וכך (רש"ל סי' ק') עסי' רמ"ה ס"ג:

A Jew who leased the salt-works may hire workers by contract: if he makes such-and-such salt for him, he will give him such-and-such (Rashal, siman 100). See siman 245:3.

פרי מגדים – אשל אברהם (יז)

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 17 on Magen Avraham 17

בקבולת עמ"א הראה לרנ"ב ס"ב וא"י למה לא נראה לרמ"ג ובסי' זה בקיבולת שרי. ומ"ש רס"ו אות ג' דלא יבוא לידי איסור תורה יע"ש והסכים לט"ז דאף באין כותבין שרי. ומ"ש כלומר היינו אף דשוכר המכס מתחילה מהשר לא לוקח בחובו מ"מ כששכרו בהיתר הוא ובשבת במציל מעכו"ם כו'.

With kablanus – on the Magen Avraham. He pointed to siman 252:2. I do not know why he did not point to 243 and this siman, [where] with *kablanus* it is permitted. What he wrote [from] 266, os 3 – that he will not come to a Torah prohibition; see there – and he agreed with the Taz that even where they do not write it is permitted. What he wrote, "that is to say": that is, even though he rents the customs from the nobleman at the outset, and it is not taken for his debt, nevertheless, since he rented it permissibly, on Shabbos it is like rescuing from a non-Jew etc.

ובש"ז אות כ"ג במ"א המיקל לא הפסיד בשבות דשבות במקום פסידא א"כ בלא"ה מותר באין כותבין ומ"מ י"ל דוקא הפסד מרובה:

And in siman 307, os 23, in the Magen Avraham: one who is lenient has not lost, [since it is] a *shevus d'shevus* in a place of loss. If so, even without this it is permitted where they do not write. Nevertheless, one can say [this is] only with a great loss.

מ"ש יהודי ששכר המלח יבואר אי"ה באות י"ט מזה באורך:

What he wrote about a Jew who rented the salt [works] will be explained at length, with Hashem's help, in os 19.

ט"ז (ו)

TAZ 6

אם הוא בקבולת כו'. במרדכי בשם מהר"מ כתב ע"ז ואת"ל שיש לחלק בין קבולת שאין הישראל קובע מלאכתו לעכו"ם רק בשבת ובמכס קובע לו דוקא בשבת מ"מ יש להתיר מדתניא פרק מי שהחשיך דמשום פסידא שרו רבנן דאי לא שרית ליה אתי לאתויי ד"א ברה"ר ה"נ ל"ש וכ"ש להציל מידם דאי לא שרית ליה יפסיד כל חובו בדיחוי כל שהוא עכ"ל

If it is by contract etc. In the Mordechai, in the name of the Maharam, he wrote on this: "And if you say that one can distinguish between a contract, where the Jew does not set his work for the non-Jew specifically on Shabbos, and customs, where he sets it specifically on Shabbos – nevertheless one may permit, from what was taught in perek Mi She'hechshich, that because of loss the Rabbanan permitted, for if you do not permit him, he will come to carry four amos in a public domain. Here too, all the more so, to rescue from their hands, for if you do not permit him, he will lose his entire debt through the slightest delay." End quote.

והקשה ב"י דלמה לא התיר מטעם דאין בקבלת המכס איסור דאורייתא ותירץ דבסתם מקבלי מכס צריכים לכתוב ועי"ל דאין חילוק באמיר' לעכו"ם שלא במקום מצוה בין איסור דאורייתא או דרבנן ועוד הקשה דהא בפרסיא אסור אפילו בביתו של עכו"ם כמ"ש ס"ד ותירץ דכאן שאני משום הפסד וע"ז הקשה דע"כ לא שרינן בפ' מי שהחשיך משום הפסד אלא דלא ליעבד איסורא רבה דהיינו הולכת ד"א ברה"ר אבל כאן דליכא אלא איסור דרבנן דהיינו קבלת המכס למה נתיר ותירץ דגם במכס שייך איסור דאורייתא דשמא יכתוב

> The Bais Yosef asked: why did he not permit for the reason that receiving customs involves no Torah prohibition? He answered that ordinary customs collectors must write. Or one can say that there is no difference in *amira l'akum* not for a mitzvah between a Torah or rabbinic prohibition. He also asked: public work is forbidden even in the non-Jew's house, as written in seif 4. He answered that here it is different because of loss. On this he asked: there in perek Mi She'hechshich we permitted because of loss only so that he not do a great prohibition, namely carrying four amos in a public domain; but here, where there is only a rabbinic prohibition – receiving the customs – why should we permit? He answered that with customs too there is a Torah prohibition, lest he write.

ולפי דבריו הוי קולא דאתי לידי חומרא דא"כ אין היתר אלא במקום שיש חשש שמא יכתוב ובמקום שאין כותבין בפרט במדינות אלו שברוב מקומות הקטנים המקבלים מכס אין כותבין קבלת המכס היה לנו לאסור להשכיר עכו"ם כי אין כאן חשש שיבוא לאיסור דאוריית' והיה להפוסקים לחלק בכך

> According to his words, this is a leniency that leads to a stringency: if so, the heter applies only where there is concern that he will write, and where they do not write – especially in these lands, where in most small places those receiving customs do not write – we should forbid hiring a non-Jew, since there is no concern that he will come to a Torah prohibition, and the Poskim should have distinguished this.

ותו תמהני על פה קדוש של רבינו בעל הש"ע דהא אית' פ' מי שהחשיך דגם במקום דליכ' איסור דאורייתא אנו רואין לחוש להפסד שלא יבוא לידי איסור היותר גדול דהא אצטריכו לאשכוחי התם תקנת' היאך יעשה והיינו מה שלא היה לו לעשות בלא"ה דהא אמרינן התם להפסד מועט לא חששו ש"מ להפסד מרובה חששו ובחצר ליכא איסור דאוריית' והיא דבר מסתבר שיש לנו לתקן דלא יבא לידי איסור חמור אע"פ שהיא דרבנן וי'עשה איסור קל דרבנן משום פסיד' וא"כ ה"נ בקבלת מכס ליכא איסור דאורייתא אלא דבאיסור' דרבנן יש איסור חמור דהיינו שיקבל הוא בעצמו המכס ואיסור קל שישכירנו לעכו"ם וא' מהם מוכרח ודאי טפי עדיף שיעשה איסור הקל כי אנן סהדי שיעשה איסור היותר חמור אע"פ שהוא מדרבנן

> Further, I am surprised at the holy mouth of our Rabbeinu the author of the Shulchan Aruch, for in perek Mi She'hechshich it is brought that even where there is no Torah prohibition, we are concerned for loss, so that he does not come to a greater prohibition. For there they needed to find a remedy for what he should do, namely something he would not otherwise be permitted to do, since there we say that for a small loss they were not concerned, which shows that for a great loss they were concerned – and in a courtyard there is no Torah prohibition. This is a reasonable matter: we should arrange that he not come to a severe prohibition, even if it is rabbinic, and do a light rabbinic prohibition because of loss. If so, here too with receiving customs there is no Torah prohibition, but among the rabbinic prohibitions there is a severe one – that he receive the customs himself – and a light one – that he hire a non-Jew. Since one of them is certain, it is certainly better that he do the light prohibition, for we can testify that he will do the more severe prohibition, even though it is rabbinic.

וקשה לי למה לא התירו בסימן רמ"ג במרחץ להשכיר לעכו"ם משום פסידא כמו כאן במכס ובהכאת מטבע שלא יבוא לידי איסור חמור שיהיה העכו"ם שכירו ונראה דלא התירו כן אלא בהפסד גדול כההיא דמכס ומטבע שהם על הרוב עסק גדול והתירו לגמרי אף אם לפעמים היא עסק קטן משא"כ בההיא דמרחץ וכיוצא שאין ההפסד גדול כ"כ ומעיקר' כי עשה המרחץ ידע כי לא יעסוק בו בשבת אפי' ע"י עכו"ם ע"כ אין בזה חשש שמא יעשה איסור חמור כנ"ל:

> It is difficult for me why they did not permit in siman 243 renting a bathhouse to a non-Jew because of loss, as here with customs and striking coins, so that he not come to a severe prohibition, that the non-Jew will be his hired worker. It seems that they permitted this only for a great loss, like customs and the mint, which are mostly big business, and they permitted completely, even if sometimes it is a small business. This is unlike a bathhouse and the like, where the loss is not so great, and from the beginning, when he made the bathhouse, he knew he would not operate it on Shabbos even through a non-Jew; therefore there is no concern that he will do a severe prohibition. So it seems to me.

PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 6 on Taz 6 **פרי מגדים – משבצות זהב (ו)**

אם עט"ז מ"ש פרהסיא אסור בביתו ש"ג כבס"ד בספינה במ"א אות י"ג דווקא במקום פרהסיא לא בביתו ס"ג ושם ביארתיו ומיהו בב"י כ' דמה"ט אסור בביתו היינו של ישראל יע"ש

If – on the Taz. What he wrote: [where it is] public it is forbidden; in his house ש"ג – as in seif 4, regarding a ship, in Magen Avraham os 13: specifically in a public place, not in his house, ס"ג; and there I explained it. However, the Bais Yosef wrote that for this reason it is forbidden in his house, meaning the Jew's; see there.

ומ"ש אף באיסור דרבנן תקנו שלא יבוא לידי יותר חמור בגמרא שבת קנ"ד ב' בזכוכית להפסד מועט לא חששו ועמ"א. רס"ו אות י"ד המחבר השמיטו בולסי לשיטתיה אבל הר"ן כתב דבאיסור דרבנן נמי יע"ש ובסימן של"ד במ"א אות ג' והמחבר ברס"ו ס"א סתם משמע אף בזה"ז ובשל"ד ג"כ כדיעה א' בסתם אף בדרבנן התירו וקשה מרס"ו ס"ט למה השמיט בולסי אי"ה שם יבואר: גם המ"א י"ז והסכים לזה אף באין כותבין שרי:

What he wrote, that even with a Rabbinic prohibition they enacted [a leniency] so that he not come to something more severe – in the Gemara, Shabbos 154b, regarding glass: for a small loss they were not concerned. See the Magen Avraham, 266, os 14: the Mechaber omitted בולסי, according to his approach; but the Ran wrote that [it applies] with a Rabbinic prohibition too; see there, and siman 334, Magen Avraham os 3. The Mechaber in 266:1 stated it without qualification, implying even nowadays; and in 334 also, like the first opinion stated without qualification, they permitted even with Rabbinic [prohibitions]. It is difficult from 266:9 – why did he omit בולסי? With Hashem's help it will be explained there. Also the Magen Avraham [os] 17 agreed to this, that even where they do not write it is permitted.

ובלבוש משמע במקום שאין כותבין אסור גם כתב משמט"ה י"א דרבנן ומ"מ י"ל בדרבנן וכדומה שכן המנהג ומ"ש לחלק בין הפסד מרובה עיין לבוש משמע כן דעתו ואי"ה במ"א יבואר עוד בזה:

In the Levush it is implied that where they do not write it is forbidden; he also wrote משמט"ה י"א דרבנן. Nevertheless, one can say [it applies] with Rabbinic [prohibitions] and the like, since that is the custom. What he wrote, to distinguish [for] a great loss – see the Levush; this is implied to be his opinion. With Hashem's help, on the Magen Avraham it will be explained further.

RABBI AKIVA EIGER **רבי עקיבא איגר**

שם אם הוא בקבולת. קשה לי אמאי נקרא זה קבולת הא זה הוי אריסות ממש דהוא שותף לחלק א' ממאה:

There: if it is by kablanus. It is difficult for me: why is this called *kablanus*? This is actual *arisus*, since he is a partner for one part in a hundred.

להשכיר המכס לכל השבתות לעכו"ם והעכו"ם יקח הריוח

To rent out the customs

MAGEN AVRAHAM 18 **מגן אברהם (יח)**

להשכיר המכס. ז"ל הג"א ספ"ק דע"א ישראל וגוי שקבלו מטבע מן המלך אם התנו כו' ואם לא התנו מתחל' אם ישראל פקח ישכיר את העכו"ם שיעש' חלקו בשבת דבדידהו קא טרחי ומותר, כללא דמלתא בשכירות דבדידיה קא טרח מותר ואסור ליהנות ממנו בשבת שלא בשכירות אסור דשליחותיה קא עביד מא"ז עכ"ל,

To rent out the customs. These are the words of the Hagahos Asheri at the end of the first perek of Avoda Zara: "A Jew and a non-Jew who received the mint from the king – if they stipulated etc. And if they did not stipulate at the beginning, if the Jew is clever, he should hire the non-Jew to do his share on Shabbos, since they exert themselves for their own, and it is permitted. The rule is: with hiring, where he exerts himself for his own, it is permitted; and it is forbidden to benefit from it on Shabbos. Without hiring, it is forbidden, since he does his agency (Or Zarua)." End quote.

נ"ל פשוט דכוונתו כמ"ש המרדכי כאן שישכיר את הגוי לכשתגבה לי מאה דינרין אתן לך כך וכך וזה מה שסיים וכתב בשכירות ובדידיה קא טרח ומותר, ואף על פי שקובע לו מלאכתו בשבת שרי משום פסיד' ואסור ליהנות ממנו בשבת פי' אף על פי שקצץ אסור לישראל ליהנות מאותו המלאכה בשבת וכ"כ הג"א ספ"ק דשבת ומביאו סי' רנ"ב ס"ד וכ"ז ברור כשמש והרב"י והב"ח בסי' רמ"ה נדחקו בזה ע"ש

It seems to me obvious that his intent is like the Mordechai wrote here: that he hires the non-Jew – "when you collect a hundred dinarim for me, I will give you such-and-such." This is what he concluded, "with hiring, where he exerts himself for his own, it is permitted." Although he sets his work on Shabbos, it is permitted because of loss. "It is forbidden to benefit from it on Shabbos" means: even though he fixed the price, it is forbidden for the Jew to benefit from that melacha on Shabbos. So too wrote the Hagahos Asheri at the end of the first perek of Shabbos, and it is brought in siman 252:4. All this is clear as the sun, and the Bais Yosef and the Bach in siman 245 strained themselves over this; see there.

והשתא צ"ע די"ל דבשלמ' כששוכר העכו"ם בקבולת הוא נוטל שכר שבת בהבלע' משא"כ כשמשכיר לעכו"ם ריוח של השבתות ה"ל שכר שבת שלא בהבלע' וזה אסור אפי' במקום פסיד' כמ"ש סי' רמ"ג בתנור ומרחץ דלפעמים איכ' פסיד' יותר מבמכס דגבי מכס נמי לפעמי' אף שלא יטול של שבת לא יהיה לו הפסד מכיסו וי"ל דמ"מ באותו יום יש פסיד' דחשבינן לכל יום בפ"ע

> Now this requires study, for one can say: when he hires the non-Jew by contract, he takes *sechar Shabbos* absorbed; but when he rents out the profit of the Shabbosos to the non-Jew, it is *sechar Shabbos* not absorbed, and this is forbidden even in a case of loss, as written in siman 243 regarding an oven and a bathhouse, where sometimes the loss is greater than with customs. With customs too, sometimes even if he does not take the Shabbos portion he will not lose from his pocket. One can say that nevertheless on that day there is a loss, since we count each day separately.

אכן נ"ל דאין שייך כאן שכר שבת כלל דהא אין העכו"ם נותן לו שכירות כלל רק שקנה ממנו המכס וה"ל כאלו קנה ממנו סחורה לכן שרי מדינא כשהעכו"ם נוטל כל הריוח רק שאסור משום מראית העין שיאמרו שהוא עושה לצורך הישראל והישראל שוכרו לכתוב בשבת ולקבל המכס וז"ש רמ"א ולא חיישי' וכו' דבמקום פסיד' וכו' ש"מ דלא ס"ל כמ"ש הרב"י סי' רמ"ה דהוי שכר שבת וכן נר' דדמי למי שיודע שיביאו לו עכו"ם סחור' בשבת ומכרה לעכו"ם שעמו שהעכו"ם יקבלו בשבת דזה פשיט' דשרי וגבי מטבע ג"כ הכל היא של המלך ואינו מוכר אלא הורמנ' בעלמ' שיש להם מהמלך:

> However, it seems to me that *sechar Shabbos* does not apply here at all, since the non-Jew does not give him rent at all; he only bought the customs from him, and it is as if he bought merchandise from him. Therefore it is permitted *min hadin* when the non-Jew takes all the profit, only that it is forbidden because of *maris ayin*, that they will say he does it for the Jew, and the Jew hires him to write on Shabbos and collect the customs. This is what the Rama wrote, "we are not concerned... since in a case of loss..." This shows that he does not hold like the Bais Yosef in siman 245, that it is *sechar Shabbos*. It also seems similar to one who knows that non-Jews will bring him merchandise on Shabbos, and he sold it to the non-Jew with him so that the non-Jew will receive it on Shabbos – this is obviously permitted. Regarding the mint, too, everything belongs to the king, and he sells only a mere authorization that they have from the king.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 18 on Magen Avraham 18 **פרי מגדים – אשל אברהם (יח)**

להשכיר עמ"א מ"ש ליהנות ממלאכה בשבת ברנ"ב ס"ד בהג"ה יע"ש. ומ"ש צ"ע כו' הנה בקיבולת ששוכר הגוי לעסוק במלאכה וכל הריוח של ישראל יש בו ג' תנאים א' שלא היה מחובר שיאמרו שכירי יום הוא ואף תלוש במפורסם של ישראל אסור. ושלא יהנה הישראל ממלאכת שבת שאם לא יעשה היום יעשה למחר הא מרחץ שמרויח אסור בקיבולת כמ"ש הב"י ברמ"ג בשם מהרי"א הביאו המ"א שם אות ב'

> **To rent out – on the Magen Avraham.** What he wrote, to benefit from work on Shabbos – in siman 252:4 in the gloss; see there. What he wrote, "this requires study etc.": Now, with *kablanus*, where he hires the non-Jew to engage in the work and all the profit is the Jew's, there are three conditions: first, that it not be attached, where they would say they are day-laborers – and even detached, when publicized as a Jew's, is forbidden; and that the Jew not benefit from the Shabbos work, i.e., that if he does not do it today he will do it tomorrow – whereas a bathhouse, where he profits, is forbidden with *kablanus*, as the Bais Yosef wrote in 243 in the name of the מהרי"א, cited by the Magen Avraham there, os 2.

ואמנם במשכיר לעכו"ם שיהיה לו חלק בריוח יש בו תנאים אלו **א'** שלא ישכיר רק לשבת דהוה שכר שבת שלא בהבלעה אסור **ב'** שאם הוא דבר שאין דרכו להשכיר אסור כמבואר ברמ"ג.

> However, when renting out to a non-Jew so that he has a share in the profit, there are these conditions: first, that he not rent out only for Shabbos, since that is *sechar Shabbos* not absorbed, which is forbidden; second, that if it is a thing which is not usually rented out, it is forbidden, as explained in 243.

ובמכס כששוכר עכו"ם לעסוק במלאכת המכס והריוח של ישראל והקיבולת שיאמר לו אם תגבה מאה זהובים אתן לך עשרה ואין מזכיר לו יום השבת כלל דמשמע אף בחול אם תגבה כך אתן לך כך א"כ לא הוה שכיר יום וגם לית כאן שכר שבת כלל דכבר שכר מהשר המכס כל השנה עם שבתות בכלל ולא דמי כלל לרמ"ה סס"א יע"ש א"כ יש להתיר (מ"ש הש"ע ומשכי"ר אין מדוקדק ושוכ'ר הול"ל דכה"ג דקדק הב"י ברמ"ב אם היה משכירו שוכרו כו' ובלבוש כאן תיקון ושוכ"ר כו' יע"ש)

> And with customs, when he hires a non-Jew to engage in the work of the customs and the profit is the Jew's, and the *kablanus* is that he says to him, "If you collect a hundred gold coins I will give you ten," and does not mention Shabbos to him at all – implying even on a weekday, "if you collect so much I will give you so much" – then he is not a day-laborer, and there is no *sechar Shabbos* here at all, since he already rented the customs from the nobleman for the whole year with the Shabbosos included; and it is not at all comparable to siman 245, end of seif 1; see there. If so, one may permit. (What the Shulchan Aruch wrote, "and rents out" (*u'maskir*), is not precise; it should have said "and hires" (*v'socher*). In such a case the Bais Yosef was precise in 242: "if he was renting it out – hiring it etc." And in the Levush here it is corrected: "and hires etc."; see there.)

אבל להשכיר לעכו"ם וריוח של עכו"ם וישראל נוטל מעכו"ם שכר שבת שלא בהבלעה אסור ולא נראה לו לחלק בין ה"מ למועט (עט"ז ו') אבל הא ל"ק ליה דבר מפורסם אסור מ"ע י"ל דכאן המכס ומטבע של המלך ל"ש זה כבסימן רמ"ג ס"ב בהג"ה יע"ש ותי' דכאן קונה ממנו המכס ל"ש שכר שבת דהוה כקנה סחורה ול"ד לתנור

But to rent out to a non-Jew, with the profit the non-Jew's, and the Jew takes from the non-Jew *sechar Shabbos* not absorbed – it is forbidden. It did not seem right to him to distinguish between a great loss and a small one (see the Taz, os 6). But this was not difficult for him – that a publicized thing is forbidden because of *maris ayin* – since one can say that here, the customs and the coinage belong to the king, so this does not apply, as in siman 243:2 in the gloss; see there. He answered that here he buys the customs from him, so *sechar Shabbos* does not apply, since it is like one who bought merchandise; and it is not comparable to an oven.

ובאמת יש לע' מס' ת"ן אות י"ב שם ובט"ז אות ו' דהוה דבר שלב"ל כתבתי שם מדין הפקר יכול לסלק עצמו עכ"פ מדבר שלב"ל ועוד להפקיע איסור בכל דהוא ניחא ליה ומ"ש המ"א שם למכור היורות ג"כ הוא שלא יהיה נהנה מקיומו של איסור דישרוף היורות בלא משקה גם אחר הפסח ניחא ליה בבלע וע' תו"ש אות י"ו וי"ז ולע"ד כמ"ש:

In truth, one should examine [this] from siman 450, os 12 there, and the Taz, os 6, that it is a thing not yet in existence (*davar shelo ba l'olam*). I wrote there: by the law of *hefker* he can at least remove himself from a thing not yet in existence; and furthermore, to remove a prohibition by any means is acceptable to him. What the Magen Avraham wrote there, to sell the vats, is also so that he not benefit from the continued existence of a prohibition – for he would burn the vats without liquid; also after Pesach it suits him [to have them] with what is absorbed. See the Tosefos Shabbos, os 16 and 17; and in my humble opinion it is as I wrote.

והנה בתשובת רש"ל סימן ק' הביאו המ"א באות י"ו דעת השואל במלח ששוכר עבדים לשנה דקיבולת זה לא מהני שמרויח מלאכת השבת והרש"ל כתב שכוונת השואל הוא ממרדכי הביאו הט"ז ו' ושם נאמר שקובע בשבת משא"כ במלח ששוכר כל השנה וכמ"ש רש"ל דמה"ט הוה קיבולת גמור ובמכס לאו קיבולת גמור יע"ש משא"כ לדידן כמ"ש הב"י בשם מהרי"א ברמ"ג וזה כוונת השואל אסור במלח אם נאמר לחלק בין פסידא לפסידא וכמ"ש רש"ל שם והט"ז כאן ומש"ה האדון ז"ל באות י"ז שינה מלשון רש"ל ואפילו קיבולת הדומה למכס שרי כאן דגם במכס שוכרו למלאכה גמורה לכתוב ומש"ה הקדים דברי הב"י בכותב ואפ"ה שרי ה"ה כאן ומה שציין רש"ל בתשובה שם נזכר ענין זה ומ"מ לאו כדבריו ממש וכן דרכו לפעמים וע' תו"ש אות י"ו ונ"ל כמ"ש:

Now, in the teshuvos of the Maharshal, siman 100, cited by the Magen Avraham in os 16, [is] the opinion of the questioner regarding salt [works] where he hires workers for a year: that this *kablanus* does not help, since he profits from the Shabbos work. The Maharshal wrote that the questioner's intent is from the Mordechai, cited by the Taz, os 6; and there it speaks of one who sets [the work] on Shabbos, unlike salt, where he hires for the whole year; and as the Maharshal wrote, for this reason it is complete *kablanus*, while customs is not complete *kablanus*; see there. This is unlike our view, as the Bais Yosef wrote in the name of the מהרי"א in 243 – and this is the questioner's intent – that it is forbidden with salt, if we say to distinguish between one loss and another, as the Maharshal wrote there and the Taz here. Therefore the master (z"l), in os 17, changed from the Maharshal's language: even *kablanus* similar to customs is permitted here, since with customs too he hires him for actual work – to write. Therefore he first brought the words of the Bais Yosef regarding writing, and even so it is permitted; the same applies here. What the Maharshal cited in the teshuva there – this matter is mentioned, but not exactly as his words; and that is sometimes his way. See the Tosefos Shabbos, os 16; and it seems to me as I wrote.

דינו כדין הממונ' על המכס

His din is like

מגן אברהם (יט)

MAGEN AVRAHAM 19

דינו כדין כו'. ומותר ליתן כסף לעכו"ם לתקן לו מעות כיון שאין כאן שמיעת קול שהי' של ישראל ואין לחוש כיון דעכו"ם עביד בשכרו (הג"מ):

His din is like etc. It is permitted to give silver to a non-Jew to make coins for him, since there is no hearing of a sound that would be the Jew's, and there is no concern, since the non-Jew works for his wage (Hagahos Maimonios).

פרי מגדים – אשל אברהם (יט) **PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 19** on Magen Avraham 19

דינו עמ"א דאפילו כסף מותר ליתן קודם שבת ועס"י רמ"ג ס"ג בהג"ה וע' תו"ש אות י"ח כתב דהמג"א זיכה שטרא לבי תרי וא"י מה הוא דהמג"א באות י"ח כתב דקיבולת שרי מדינא ולא חיישינן למ"ע כתב דשל שר הוא ואין להאריך:

His din – on the Magen Avraham. That even silver [to be minted] may be given [to the non-Jew] before Shabbos; and see siman 243:3 in the gloss. See the Tosefos Shabbos, os 18: he wrote that the Magen Avraham "wrote one deed for two parties" (*zikah shetara l'bei trei*) – i.e., used one argument for two incompatible ends / contradicted himself. I do not know what that is, since the Magen Avraham in os 18 wrote that *kablanus* is permitted *min hadin*, and that we are not concerned about *maris ayin* he wrote [because] it belongs to the nobleman. There is no need to elaborate.

שלא ישב הישראל אצל העכו"ם בשב' כשעוסק במלאכתו — *That the Jew should not sit with the non-Jew*

ט"ז (ז) — TAZ 7

שלא ישב הישראל אצל העכו"ם. פי' אותו הישראל שהשכיר לו או שלוחו ויליף לה במרדכי ממה דאי' ס"פ בכל מערבין לא יהלך אדם בתוך שדהו לידע מה היא צריכ' כו'

That the Jew should not sit with the non-Jew. This means the Jew who rented it to him, or his agent. The Mordechai learns it from what is brought at the end of perek B'chol Me'arvin: a person may not walk in his field to know what it needs, etc.

ונ"ל דאף בזה שאסור לישב שם היינו כדי לידע מה היא ההתעסקות שעוש' העכו"ם וכדי לקבל ממנו חשבון ע"ז למחר אבל אם אינו יושב שם אלא כדי לשמור את העכו"ם שלא יגנוב אלא יניח לתיבה המכס מה שיקבל מותר

It seems to me that even here, what is forbidden is sitting there in order to know what business the non-Jew is doing and to receive an accounting from him tomorrow. But if he sits there only to guard the non-Jew so that he does not steal, but puts the customs he receives into the box, it is permitted.

וראיה ממ"ש שמור לי פירות שבתחומך כו' ותו ראי' בפ' הזהב (בבא מציעא דף נ"ח) השוכר את הפועל לשמור את הפר' כו' ולשמור הזרעים אין נותנין לו שכר שבת הרי שעכ"פ עושה היתר בשמיר' רק שאין נותנין לו שכר ע"ז בשבת משום שכר שבת ואמר שם בסיפא דאם היה שכיר חדש מותר אפי' ליקח שכר שבת ש"מ שמותר להיות יושב ושומר בשבת וה"נ כן היא כנלע"ד

A proof is from what they said, "guard for me the produce that is in your *techum*," etc. A further proof is from perek HaZahav (Bava Metzia 58): one who hires a worker to guard the cow... to guard the seeds – he is not given *sechar Shabbos*. This shows that in any case he does something permitted by guarding, only that he is not given payment for it on Shabbos because of *sechar Shabbos*. It says there at the end that if he was hired by the month, it is permitted even to take *sechar Shabbos*, which shows that it is permitted to sit and guard on Shabbos. Here too it is so, it seems to me.

ובזה ניח' מה שנהגו מחזיקי ריחיים מהשר להושיב שם ישראל אפי' בשבת רק יזהרו שלא ידברו כלום בהעסק:

With this, the custom of those who lease mills from the nobleman, to station a Jew there even on Shabbos, fits well – only that they must be careful not to speak at all about the business.

פרי מגדים – משבצות זהב (ז) — PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 7 on Taz 7

שלא עט"ז ובא"ר ט"ו צידד בזה להלבוש אסור ועמ"א רנ"ג אות כ' משמע דאסור ובסימן ש"ז אות ל"ג הביא דברי ש"ג דמשמע דאסור יושב אצלו אף ישמור שלא יגנוב כ"א במצוה שרי והעולם נוהגין היתר כט"ז מ"מ אסור לעסוק עמו ושלא לדבר כלל מענינים ההם:

That not – on the Taz. The Eliyahu Rabba, os 15, considered this: according to the Levush it is forbidden. See Magen Avraham 253, os 20: it implies that it is forbidden. In siman 307, os 33, he brought the words of ש"ג, implying it is forbidden to sit by him even to watch that he not steal, except for a mitzva, where it is permitted. People are accustomed to permit, like the Taz; nevertheless, it is forbidden to be involved with him, and one should not speak at all of those matters.

במלאכתו במטבע, או בקבל' המכס [מרדכי פ"ק דשב'] — *In his work*

מגן אברהם (כ) — MAGEN AVRAHAM 20

במלאכתו. לא מיבעי' כשהמכס הוא לישראל אלא אפי' השכירו לעכו"ם לשבתות ואין לו עסק בכך ואפ"ה אסור שלא יאמרו לצרכו הוא עוש' וצריך לדקדק אם הישראל מקבל דבר מאכל במכס שלא הובא מחוץ לתחום ואין בו חשש צידה ומחובר אם שרי לישראל לקבל בעצמו ונ"ל דאסור משום ממצוא חפציך כמ"ש סי' ש"ו ועמ"ש ססי' ש"ז:

In his work. Not only when the customs belong to the Jew, but even if he rented them to the non-Jew for the Shabbosos and has no involvement in it, it is nevertheless forbidden, lest they say he does it for his sake. One must examine whether, if the Jew receives food items as customs that were not brought from outside the *techum*, and there is no concern of trapping or attached things, the Jew may receive it himself. It seems to me that it is forbidden because of "from pursuing your affairs," as written in siman 306; see what is written at the end of siman 307.

פרי מגדים – אשל אברהם (כ) — PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 20 on Magen Avraham 20

במלאכתו עמ"א בסימן ש"ז אות ל"ג ועט"ז כאן אות ז"י"ן ומ"ש אם שרי לישראל לקבל בעצמו היינו בראוי לאכול חי והיינו בדרך ארעי ומ"מ אסור:

In his work – on the Magen Avraham. In siman 307, os 33; and see the Taz here, os 7. What he wrote, whether it is permitted for a Jew to receive [it] himself – that is, with something fit to be eaten raw, and that is in a temporary manner; and nevertheless it is forbidden.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 31 **משנה ברורה (לא)**

ומשכיר לו א"י – הלשון אינו מדויק כי הכונה הוא ששוכר את הא"י [אחרונים]:

And rents to him a non-Jew – The language is not precise, since the intent is that he hires the non-Jew [Acharonim].

MISHNA BERURA 32 **משנה ברורה (לב)**

אם הוא בקיבולת – דאז שרי מדינא כמו בעורות לעבדן בריש סימן רנ"ב דמותר ליתן לו קודם שקיעת החמה אם הוא בקיבולת משום דאדעתא דנפשיה קעביד אע"ג דאסור שם לקבוע לו מלאכתו בשבת ועוד דהוי מילתא דפרהסיא שהעסק היה ידוע לכל שהוא של ישראל וכמו שהיה עושה הא"י עתה בבית ישראל דמי דאסר שם מ"מ התירו בזה משום פסידא דאדם בהול על ממנו ואי לא שרית ליה אתי לגבות בעצמו ויבוא לידי איסורא דאורייתא דשמא יכתוב פתקא כדרך המוכסים [בית יוסף]

If it is by contract – For then it is permitted *min hadin*, as with hides to a tanner at the beginning of siman 252, where it is permitted to give them to him before sunset if it is by contract, since he works for his own sake – although there it is forbidden to set his work for him on Shabbos. Moreover, it is a public matter, since the business was known to all as the Jew's, and it is as if the non-Jew were now doing it in the Jew's house, which is forbidden there. Nevertheless, they permitted this because of loss, since a person is anxious about his money, and if you do not permit him, he will come to collect it himself and will come to a Torah prohibition – lest he write a receipt, as is the way of customs collectors [Bais Yosef].

ולפ"ז משמע דבמכ"ס שאין כותבין כגון אותן שלוקחין מיני מאכל במכס אסור אפילו ע"י א"י דלא יבא לידי איסור דאורייתא אפילו אי לא שרינן ליה אבל הט"ז ומ"א מסקי דאפילו באופן זה שרינן ע"י א"י משום פסידא. מיהו בעצמו אסור לקבל אף המכס של מיני מאכל אפילו אם לא הובא מחוץ לתחום ולא שייך בו חשש צידה ומחובר משום ממצוא חפצך וכמ"ש סימן ש"ו [א"ר].

According to this, it implies that with customs where they do not write, such as those that take kinds of food as customs, it is forbidden even through a non-Jew, since he will not come to a Torah prohibition even if we do not permit him. But the Taz and Magen Avraham conclude that even in this case we permit through a non-Jew because of loss. However, it is forbidden for him himself to receive even customs of kinds of food, even if they were not brought from outside the *techum* and there is no concern of trapping or attached things, because of "from pursuing your affairs," as written in siman 306 [Eliyahu Rabba].

יהודי ששכר בשול המלח מן השר מותר להשכיר לו פועלים בקיבולת שאם יעשה לו כך וכך מלח יתן לו כך וכך ואע"פ שהכלים והעצים הם של ישראל שרי [ובלבד שלא יביאו עצים מרשות הישראל בשבת שכל קבלנות אינה מותרת אא"כ מסר להם מע"ש כל מה שרוצה למסור לצורך המלאכה ויוציאום מרשותו מע"ש] אבל אין לו היתר לשכור א"י על שבת וחודש דמ"מ מרויח הישראל במלאכתו ואין לו היתר אלא בקבלנות [ח"א]:

A Jew who leased the boiling of salt from the nobleman may hire workers by contract: if he makes such-and-such salt for him, he will give him such-and-such. Even though the utensils and the wood belong to the Jew, it is permitted [provided they do not bring wood from the Jew's domain on Shabbos, for any contract is permitted only if he handed over to them before Shabbos everything he wants to hand over for the work, and they take it out of his domain before Shabbos]. But he has no heter to hire a non-Jew by the week or by the month, since in any case the Jew profits from his work, and he has no heter except contract [Chayei Adam].

MISHNA BERURA 33 **משנה ברורה (לג)**

אתן לך כך וכך – דהיינו שאין מזכיר לו יום השבת כלל אלא בסתמא אם תגבה כו"כ אתן לך סך כו"כ א"כ לא הוי שכיר יום וגם לית כאן שכר שבת כלל שכבר שכר מהשר המכס של כל השנה עם השבתות בכלל [פמ"ג]:

I will give you such-and-such – That is, he does not mention the Shabbos day to him at all, but without specification: "if you collect so much, I will give you such a sum." If so, he is not a day-laborer, and there is no *sechar Shabbos* here at all, since he already leased from the nobleman the customs of the whole year with the Shabbosos included [Pri Megadim].

MISHNA BERURA 34 **משנה ברורה (לד)**

והא''י יקח וכו' – ר"ל דבזה ג"כ מדינא שרי דא"י כי עביד אדעתא דנפשיה עביד וכתב המ"א דגם משום שכר שבת לית בזה אף שהוא משכירו לשבת לחוד משום דהרי הוא כאלו קנה ממנו המכס [וה"ל כאלו יודע שיביאו לו א"י סחורה בשבת ומכרה בע"ש לא"י שהוא יקבלה ממנו בשבת דפשיטא דשרי] וכן גבי מטבע מוכר לו הורמנא בעלמא מה שיש לו מהמלך וכל הריוח יקח הא"י

And the non-Jew takes etc. – This means that in this case too it is permitted *min hadin*, since when the non-Jew works, he works for his own sake. The Magen Avraham wrote that there is also no *sechar Shabbos* here, even though he rents it to him for Shabbos alone, since it is as if he bought the customs from him [and it is as if one knows that non-Jews will bring him merchandise on Shabbos, and he sold it on Erev Shabbos to a non-Jew who will receive it from him on Shabbos, which is obviously permitted]. Similarly regarding the mint, he sells him a mere authorization that he has from the king, and the non-Jew takes all the profit.

ואין בזה רק משום מראית העין שיאמרו שהוא עושה לצורך ישראל שישראל שכרו לכתוב בשבת ולקבל המכס וזהו שכתב הרמ"א ולא חיישינן וכו' דבמקום פסידא וכו' ולא הזכיר כלל משכר שבת ועיין בבה"ל:

The only problem here is *maris ayin*, that they will say he does it for the Jew, that the Jew hired him to write on Shabbos and receive the customs. This is what the Rama wrote, "we are not concerned... since in a case of loss...", and he did not mention *sechar Shabbos* at all. See the Biur Halacha.

MISHNA BERURA 35 **משנה ברורה (לה)**

לא חששו – דע דמשמע מכל הפוסקים דלא התירו אפי' במקום הפסד גדול אלא באופן זה שצייר השו"ע דהיינו או בקיבולת או שמשכיר לו את גוף הריוח דבכל זה העובד גלולים אדעתא דנפשיה קעביד אבל בשכיר יום ממש אסור בכל גווני ומזה תדע שאותן האנשים המחזיקים בית משקה שלוקחין מע"ש איזה א"י בביתן על יום השבת לעסוק במכירת המשקה שלא כדין הם עושין דאף אם נחשוב מניעת ריוח יום השבת להפסד גדול מ"מ הלא לא התירו בשכיר יום ממש וגם דאולי הוא רק בכלל מניעת הריוח כמו שכתבו האחרונים לענין תנור ומרחץ

They were not concerned – Know that it is implied from all the Poskim that they permitted, even in a case of great loss, only in the way the Shulchan Aruch described – either by contract, or that he rents him the profit itself, since in all these the non-Jew works for his own sake. But with an actual day-laborer it is forbidden in every way. From this you will know that those people who keep a tavern and take some non-Jew into their house on Erev Shabbos for the Shabbos day to deal in selling the drink are not acting according to the law. Even if we consider the loss of the Shabbos day's profit a great loss, they did not permit with an actual day-laborer. Also, perhaps it is only included in the prevention of profit, as the Acharonim wrote regarding an oven and bathhouse.

ועכ"פ אין להתיר אלא באופן שציירו השו"ע והרמ"א או שיקנה לו מע"ש כל הדברים שנותן לו למכור ואף דעכ"פ עדיין העסק נקרא על שם ישראל זה מותר משום פסידא

In any case, one should not permit except in the way the Shulchan Aruch and Rama described, or that he sells him on Erev Shabbos all the things he gives him to sell. Although the business is still called by the Jew's name, this is permitted because of loss.

ולפי מה שכתבנו לקמיה בשם הט"ז יהיה מותר בזה לישראל לישב מרחוק ולשמור שלא יגנוב הא"י מהעסק אך שיזהר שלא יתערב בהעסק ושלא ידבר עמו כלום מענינים ההם והוא דבר שקשה ליזהר שלא לדבר כלום כשיושב שם אך העולם נוהגין להתיר והנח להם מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין [תו"ש] והבוטח בה' ואינו מחפש צדדי קולות על שבת אשריו:

According to what we will write below in the name of the Taz, it would be permitted in this case for a Jew to sit at a distance and guard that the non-Jew does not steal from the business, but he must be careful not to involve himself in the business and not to speak with him at all about these matters. This is a thing that is difficult to be careful about – not to say anything when he sits there. But people are accustomed to permit; leave them be: better that they be unintentional than intentional [Tosefos Shabbos]. And one who trusts in Hashem and does not search for leniencies regarding Shabbos – fortunate is he.

MISHNA BERURA 36 **משנה ברורה (לו)**

דינו כדין וכו' – וע"כ מותר ליתן הכסף לא"י מבעוד יום בקיבולת שאם יעשה לו מן הכסף כו"כ יתן לו כו"כ או שישכיר לו הישראל הריוח שיעלה מזה בשבת להא"י וכנ"ל משום פסידא:

His din is like etc. – Therefore it is permitted to give the silver to a non-Jew before Shabbos by contract – if he makes so much from the silver, he will give him so much – or that the Jew rents him the profit that will come from it on Shabbos, as above, because of loss.

MISHNA BERURA 37 **משנה ברורה (לז)**

שלא ישב הישראל – שהשכיר לו או שלוחו וכתב הט"ז דמה שאסור לישב שם היינו כדי לידע מה היא ההתעסקות שעושה הא"י וכדי לקבל הימנו חשבון ע"ז למחר דזה אסור משום מצוא חפצך כדלקמן סימן ש"ו ס"א אבל אם אינו יושב שם אלא כדי לשמור את הא"י שלא יגנוב מן המכס מותר ומזה ניחא מה שנהגו מחזיקי רחיים מהשר להושיב שם ישראל אפילו בשבת רק יזהרו שלא ידבר כלום בהעסק עכ"ל וכ"כ שארי אחרונים:

> **That the Jew should not sit** – the one who rented it to him, or his agent. The Taz wrote that what is forbidden is sitting there in order to know what business the non-Jew is doing and to receive an accounting from him tomorrow about it, since this is forbidden because of "from pursuing your affairs," as below in siman 306:1. But if he sits there only to guard the non-Jew so that he does not steal from the customs, it is permitted. With this, the custom of those who lease mills from the nobleman, to station a Jew there even on Shabbos, fits well – only that they must be careful not to speak at all about the business. End quote. So too wrote other Acharonim.